**REPRESENTATION DE LA FAO A MADAGASCAR,
AUX COMORES, A MAURICE ET AUX SEYCHELLES**

159, Route Circulaire Ankorahotra Tel: +26122 288 31 E-mail : FAO-MG@fao.org www.fao.org

APPEL A PROPOSITION (RFP)

2026/RFP/ULA/097

Pour

Fournir les services suivants :

Recherche de partenariat pour l'incubation des entreprises vertes pour devenir des acteurs majeurs dans les chaînes de valeurs prioritaires au niveau de trois (3) paysages d'intervention du Projet TEFIALA : Paysage Bas Mangoky (PBM) pour Atsimo Andrefana, Ranomainty (PR) et Volanony Matsiatra (PVM) pour Haute Matsiatra

Code du projet à la FAO : GCP /MAG/090/GFF
Composante 3 : Investissement accru pour améliorer la Restauration des Paysages et des Forêts, la conservation de la biodiversité et la diversification des moyens de subsistance

Lot 1	**Région Atsimo Andrefana - Paysage Bas Mangoky (PBM) – District Morombe-Communes d'Ankatsakantsa Sud et Tanandava Station**
Lot 2	**Région Atsimo Andrefana-Paysage Bas Mangoky (PBM)-District Morombe-Communes d'Ambahikily et Antongo Vaovao**
Lot 3	**Région Haute Matsiatra – Paysage Volanony-Matsiatra (PVM) -District Vohibato-Communes d'Ihazoara, Andranomiditra, Vohitrafeno et Vinanitelo**
Lot 4	**Région Haute-Matsiatra-Paysage Ranomainty (PR)- District Lalangina-Communes d'Ampatsy Ampangabe et Alatsinainy Ialamarina**

Bureau de la FAO : **Représentation de la FAO à Madagascar,**

aux Comores, à Maurice et aux Seychelles

PUBLIÉE LE : 17 mars 2026

DATE DE CLÔTURE : 2 avril 2026 à 14 :00 (heure de Madagascar)

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée «la FAO ») est une organisation intergouvernementale qui compte plus de 196 pays membres. Depuis sa création, la FAO lutte contre la pauvreté et la faim en œuvrant pour le développement agricole, l'amélioration de la nutrition et la sécurité alimentaire, laquelle existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, accès à la nourriture dont ils ont besoin pour mener une vie saine et active.

Vous pouvez trouver d'autres informations plus complètes et plus détaillées sur la FAO au lien Internet suivant :http://www.fao.org/about/fr/

Cette demande de propositions est pour la fourniture des services non commerciaux et est soumise aux règles de la FAO qui régissent l'utilisation des Protocoles d'Accord (PdA). En vertu de ces règles, seulement les entités à but non lucratif, les entités intergouvernementales et les entités gouvernementales sont considérés entités admissibles pour signer un PdA avec la FAO.

1. Renseignements sur le contexte

Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) bénéficie de l'appui financier du Fonds pour l'Environnement Mondial, durant son septième cycle de financement (FEM-7 ou GEF-7), pour la mise en œuvre de TEFIALA (projet de conservation de la biodiversité, restauration et développement durable intégré des sous-bassins versants du Mangoky), avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans le cadre du Mécanisme pour la Restauration des Paysages et des Forêts (FLRM). Ce projet a pour objectif d'améliorer les services écosystémiques, l'intensification durable et la conservation de la biodiversité dans les paysages et les forêts dégradés du Sud de Madagascar, par la mise en œuvre à grande échelle de la Restauration des Paysages et des Forêts (RPF). En adoptant l'approche paysage et l'approche par bassin versant, ce projet sera mis en œuvre pour une durée de cinq (05) ans, de 2023 à 2028, et touchera trois paysages dans les régions Haute Matsiatra (paysage de Volanony – Matsiatra et paysage de Ranomainty) et Atsimo Andrefana (paysage du Bas Mangoky) (Figure 1).

Le projet a pour objectif d'améliorer les services écosystémiques, l'intensification durable et la conservation de la biodiversité dans les paysages et les forêts dégradés du Sud de Madagascar, par la mise en œuvre à grande échelle de la Restauration des Paysages et des Forêts (RPF), avec comme résultats attendus :

- 3 plans d'aménagement et de gestion intégrés des paysages (PAGIP) intégrant les options de Restauration des Paysages et des Forêts (RPF),
- 2 100 ha de terres et forêts dégradées restaurées : 500 ha de forêts et de terres forestières, 600 ha de mangroves, 1 000 ha de terres agricoles
- 50% d'augmentation du volume de production (5 chaînes de valeur durables), au moins un projet viable de Paiement des Services Ecosystémiques (PSE), opportunités d'intégration de la RPF dans les fonds publics et privés existants
- 31 282 bénéficiaires directs dont au moins 500 membres d'organisations paysannes œuvrant sur des chaînes de valeur vertes ciblées - 50% femmes

Dans sa mise en œuvre, le projet TEFIALA envisage d'appuyer le développement de chaînes de valeurs agricoles et forestières afin de concilier les interventions de restauration et les moyens de subsistances des bénéficiaires cibles. A cet effet, il est attendu que les organisations de producteurs améliorent leurs capacités à développer et mettre en œuvre des entreprises fondées sur les ressources naturelles, grâce aux opportunités offertes par les incubateurs et accélérateurs d'entreprises existants

Le projet TEFIALA est structuré autour de 4 composantes dont :

- Composante 1 : Amélioration d'un environnement favorable à l'intégration de la RPF et de la conservation de la biodiversité ;

- Composante 2 : Mise en œuvre à grande échelle des priorités de RPF définies dans les PAGIP qui répondent de manière intégrée aux besoins en matière de conservation de la biodiversité, d'intensification durable et de moyens de subsistance durables ;
- Composante 3 : Investissement accru pour améliorer la RPF, la conservation de la BD et la diversification des moyens de subsistance ;
- Composante 4 : Suivi, évaluation du projet et gestion des connaissances.

A travers sa composante 3, Produit 3.1.1, le projet vise à appuyer les organisations de producteurs ciblées et engagés dans les chaînes de valeurs prioritaires, afin de les transformer en entreprises vertes à travers des programmes d'incubation. Le projet vise à soutenir des organisations de producteurs, coopératives, groupes d'utilisateurs des forêts et mangroves, COBA dont 500 bénéficiaires (50% femmes) sont membres des OP dans au moins 05 CV vertes soutenues pour soutenir la création de nouvelles petites entreprises ou l'amélioration d'entreprises existantes dans au moins.ç

Il est à préciser que les chaînes de valeurs prioritaires des trois Paysages suscités (Bas Mangoky, Ranomainty et Volanony) sont principalement :

	Chaînes de valeurs	**Produits de chaînes de valeurs envisagés**	**Zones de concentration**
Pour Bas-Mangoky			
1	Bois et énergie	Charbon écologique, jeunes plants	Ankatsakantsa Sud, Tanandava Station, Ambahikily, Antongo Vaovao
2	Riz	Riz étuvé, riz blanc de qualité	Ankatsakantsa Sud, Tanandava Station, Ambahikily
3	Légumineuses	Grains secs triés et calibrés	Ankatsakantsa Sud, Tanandava Station, Ambahikily
4	Fruits	Fruits frais, fruits secs, fruits confis, confitures, sirop de fruits,…	Ankatsakantsa Sud, Antongo Vaovao
5	Produits halieutiques	Poissons frais, poissons séchés, poissons fumés,…	Ankatsakantsa Sud, Tanandava Station, Ambahikily, Antongo Vaovao
6	Petits ruminants	Fromage de chèvre, poudre de lait de chèvre, savon à base de lait de chèvre	Ankatsakantsa Sud
7	Tubercules	Cossettes de patates douces, farine de patate douce	Antongo Vaovao
8	Vannerie	Articles décoratifs, paniers, nattes à base de fibre végétale	Ankatsakantsa Sud, Antongo Vaovao
Pour Ranomainty et Volanony Matsiatra			
1	Bois et énergie	Charbon écologique, jeunes plants	Vinanitelo, Vohitrafeno, Ihazoara, Alatsinainy Ialamarina, Ampatsy Ampangabe, Andranomiditra
2	Légumineuses	Grains secs triés et calibrés notamment haricot et pois de terre	
3	Produits halieutiques	Poissons frais d'eau douce + alevins (tilapia et carpe)	

	Chaînes de valeurs	Produits de chaînes de valeurs envisagés	Zones de concentration
4	Fruits	Fruits frais, confitures, sirop de fruits	
5	Culture de rente	Grains de Café secs non torréfiés, café torréfié en grains, café moulu	
6	Elevage à cycle court	Poulets vivants, poules pondeuses locales, coqs reproducteurs, œufs frais	

C'est dans ce cadre que la FAO, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD), et le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (MINAE), fait appel à une (des) entité(s)/ organisation(s) aux services des centres d'incubation existants pour accompagner l'incubation des entreprises vertes du Paysage Bas Mangoky et des Paysage de Volanony Matsiatra et Ranomainty à devenir des acteurs majeurs dans les chaînes de valeurs prioritaires.

Le(s) centre(s) d'incubation recrutés travailleront sous la supervision du Coordonnateur de projet RPF et Biodiversité au niveau de la FAO, et en étroite collaboration avec l'unité de gestion du projet (UGP) et son staff, les comités guichet au niveau chaque région, les points focaux techniques du projet au sein du MEDD et du MINAE ainsi que de la Task Force du projet à la FAO. Il(s) travaillera(ont) en étroite collaboration avec les prestataires recrutés dans le cadre du projet, les directions et services impliqués dans le projet au niveau central et régional ainsi que les comités régionaux et locaux mise en place.

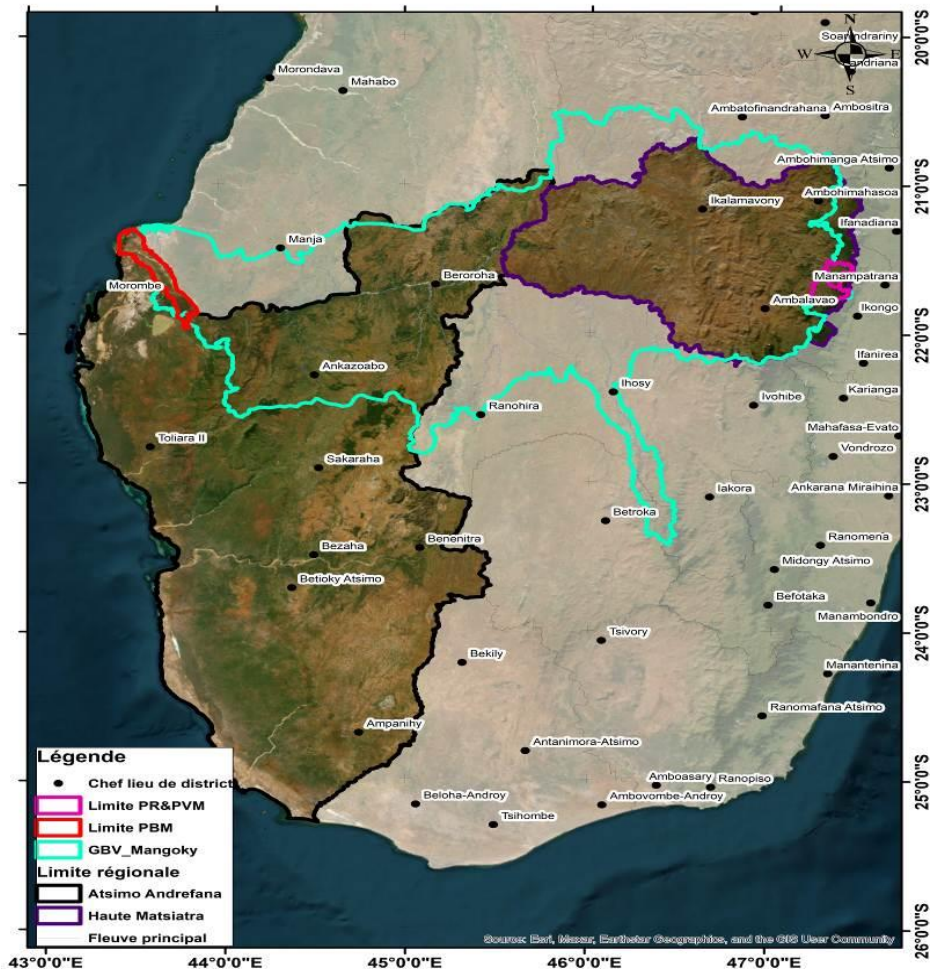


Figure 1 : Paysages d'intervention de TEFIALA

2. Portée de la mission

Pour la mise en œuvre des programmes d'incubation, TEFIALA GEF-7 à travers la FAO sollicite le partenariat avec les **Structures d'Appui à l'Entrepreneuriat (SAE)** qualifiées pour accompagner les bénéficiaires cibles à développer des entreprises viables ayant des impacts positifs sur les ressources naturelles.

Les bénéficiaires de cet appui sont basés dans les paysages d'intervention tels que présentés ci-après :

Lot	Paysage	Communes	District	Région
Lot 1	Paysage Bas Mangoky	Ankatsakantsa Sud	Morombe	Atsimo Andrefana
		Tanandava Station		
Lot 2	Paysage Bas Mangoky	Ambahikily		
		Antongo Vaovao		
Lot 3	Paysage Volanony Matsiatra	Ihazoara	Vohibato	Haute-Matsiatra
		Andranomiditra		
		Vohitrafeno		
		Andranomiditra		
Lot 4	Paysage Ranomainty	Ampatsy Ampangabe	Lalangina	
		Alatsinainy Ialamarina		

Le présent mandat est subdivisé en quatre lots indépendants auxquels un soumissionnaire peut postuler à un seul lot ou les quatre lots en simultané.

Les soumissionnaires peuvent se manifester pour un ou deux lots, en présentant une offre technique et financière distincte pour chaque lot.

Par ailleurs, pour une bonne coordination de la mise en œuvre, les prestataires interviendront également :

- **À Antananarivo** : Au niveau de la FAO, des partenaires opérationnels tels que le MEDD, le MINAE et d'autres entités impliquées dans la RPF ; pour s'assurer de la bonne coordination de la mise en œuvre en cohérence avec les orientations stratégiques du projet.
- **Dans les chefs-lieux de Région (Fianarantsoa et Tuléar)** : En collaboration avec les partenaires opérationnels comme la DREDD, la DRAE et d'autres acteurs concernés par la RPF, afin de mieux impliquer les services techniques déconcentrés et une meilleure coordination sur l'aspect opérationnel du mandat

3. Services requis

Le mandat du partenariat a pour objectif global **d'organiser et mettre en œuvre les programmes d'incubation d'entreprise des OP et de leurs membres à devenir des acteurs engagés dans le développement des chaînes de valeurs cibles des paysages d'intervention.**

D'une manière spécifique, il s'agit de :

- Participer à l'affinage des critères de sélection des OP ciblées à des programmes d'incubation ;
- Réaliser le ciblage des bénéficiaires sur la base de critères d'analyse de profil ;
- Capitaliser et développer les modules de formation adaptés au programme d'incubation ;
- Participer à l'élaboration des messages clés afin d'améliorer la capacité des organisations de producteurs à devenir des acteurs des chaînes de valeurs vertes
- Réaliser les sessions de formation entrepreneuriales des incubés ;
- Accompagner les incubés dans la mise en relation avec le marché et l'accès au financement ;

- Organiser la mise en réseau des OP incubées avec des mentors.

4. Produits et résultats attendus

Les résultats attendus de ce mandat sont tels que :

- ✓ **Résultat 1** : Quatre (4) programmes d'incubation sont effectivement conçus, harmonisés et mis en œuvre, dont deux (2) dans le paysage Bas Mangoky et deux (2) dans les paysages Volanony Matsiatra (PVM) et Ranomainty (PR),
- ✓ **Résultat 2** : 154 membres d'OP issus des trois paysages d'intervention sont incubés et bénéficient d'un parcours structuré de renforcement de capacités entrepreneuriales (64 pour le Paysage Bas Mangoky, 45 pour le Paysage Volanony Matsiatra et 45 pour le Paysage Ranomainty).
- ✓ **Résultat 3** : 10 OP incubées sont mises en relation fonctionnelle avec des mentors et acteurs économiques pertinents (4 pour le Paysage Bas Mangoky, 4 pour le Paysage Volanony Matsiatra et 2 pour le Paysage Ranomainty).
- ✓ **Résultat 4** : Les liens fonctionnels entre OP, mentors, centres d'incubation et acteurs de marché sont établis et opérationnels à la fin de la période d'incubation.

Impacts à moyen terme:

- ✓ 62 OP bénéficient indirectement du programme d'incubation à travers l'application des compétences acquises par leurs membres incubés (32 pour le Paysage Bas Mangoky, 20 pour le Paysage Volanony Matsiatra et 10 pour le Paysage Ranomainty).
- ✓ Environ 1 550 membres d'OP bénéficient indirectement des appuis du programme à travers les mécanismes de partage d'expériences entre pairs, le suivi-coaching post-incubation et la diffusion des bonnes pratiques entrepreneuriales (800 pour PBM, 375 pour PVM et 375 pour PR).
- ✓ Les OP appuyées améliorent progressivement leur performance économique, leur accès au marché et leur capacité à mobiliser des financements,

Ventilés par lot et par programme d'incubation, les résultats attendus sont présentés ci-après :

Lot	Paysage	Communes	OP cibles	Incubés cibles	Membres d'OP indirectement bénéficiaires
Lot 1	Paysage Bas Mangoky	Ankatsakantsa Sud	8	16	200
		Tanandava Station	8	16	200
Lot 2	Paysage Bas Mangoky	Ambahikily	8	16	200
		Antongo Vaovao	8	16	200
Lot 3	Paysage Volanony Matsiatra	Ihazoara	5	15	125
		Andranomiditra	5	15	125
		Vohitrafeno	5	15	125
		Andranomiditra	5	15	125
Lot 4	Paysage Ranomainty	Ampatsy Ampangabe	5	15	125
		Alatsinainy Ialamarina	5	15	125
TOTAL			**62**	**154**	**1 550**

Afin d'atteindre ces résultats et de veiller à l'assurance qualité du processus d'incubation, les parties prenantes s'engageront comme suit :

- ***Le centre d'incubation :***
  - Déployer les formateurs et experts
  - Mettre à disposition les outils pédagogiques
  - Assurer un accompagnement individualisé
  - Appuyer la recherche de financement et de réseautage des incubés.

- ***Les groupements de producteurs bénéficiaires :***
  - Assurer la présence des membres clés ;
  - Participer activement aux ateliers;
  - Appliquer les plans d'action convenus ;
  - Partager les données de suivi (production, ventes, contrats d'achat)

- ***Les partenaires opérationnels (MEDD/MINAE) à travers TEFIALA :***
  - Faciliter la coordination entre les parties prenantes ;
  - Suivre l'exécution du processus.

À l'issue du programme d'incubation, il est attendu que les organisations de producteurs renforcent leurs compétences techniques, organisationnelles, fonctionnelles et entrepreneuriales, leur permettant de créer et de mettre en œuvre des entreprises fondées sur une utilisation durable des terres et des forêts, et intégrées dans des chaînes de valeur prioritaires.

La prestation contribuera à l'atteinte des trois (3) produits suivants :

- **Produit 1 :** 62 associations bénéficient d'un renforcement de la gouvernance et du mode de gestion organisationnelle par le biais des incubés.
- **Produit 2 :** les capacités techniques de 154 incubés (dont au moins 50% sont des femmes et jeunes) sont renforcées à travers des sessions de formation en culture entrepreneuriale, élaboration de plans d'affaires, stratégie de commercialisation, accès au financement et adoption d'innovation axées autour de l'approche Restauration des Paysages et des Forêts (RPF) ;
- **Produit 3 :** Un mécanisme de suivi post-formation et de mise en relation est réalisé pour pérenniser les acquis et favoriser une meilleure opportunité d'accès des participants au marché à travers le réseautage et le mentoring, ainsi que pour faciliter le processus de capitalisation

Ventilées selon les thématiques de formation, les compétences améliorées se déclinent comme suit :

a) Compétences organisationnelles et fonctionnelles

- 62 organisations de producteurs ayant mis en place un plan de gouvernance interne (statuts, règlements, organes actifs) d'ici fin 2026.
- 62 organisations appliquant un mécanisme de gestion participative (assemblées régulières, implication femmes/jeunes).
- 62 organisations de producteurs disposant de comités techniques opérationnels couvrant l'ensemble des fonctions clés : production, commercialisation, logistique, communication et gestion financière, et dotées d'un manuel de fonctionnement interne (planification des activités, procédures internes, règles de gestion, etc.).
- 62 organisations de producteurs disposant et maîtrisant les outils de base de la gestion collective, notamment : gestion des équipements et matériels collectifs, suivi de la production, suivi des approvisionnements, suivi des ventes, tenue du cahier de caisse et suivi des achats.

b) Compétences entrepreneuriales

- 62 organisations de producteurs disposant d'un plan d'affaires validé et mis en œuvre dans une chaîne de valeur ciblée.
- 50% d'augmentation du chiffre d'affaires moyen des organisations appuyées dans les CV ciblées d'ici 2027.

c) Intégration dans les chaînes de valeur ciblées

- 6 accords commerciaux signés entre les organisations et des acteurs privés (acheteurs, transformateurs, exportateurs) ou accords/contrats commerciaux établis entre les organisations de producteurs et des acheteurs/transformateurs dans les CV ciblées d'ici 2027
- 300 000 USD de ventes de produits issus de ressources naturelles durables par les organisations de producteurs d'ici 2027
- 50 % d'augmentation du revenu moyen des producteurs membres grâce à l'intégration dans les CV ciblées d'ici 2027

5. Activités

Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'incubation, les activités confiées au prestataire sont les suivantes :

Tache 1.1 : Ciblage, analyse de profil et mobilisation des incubés

- Affiner les critères d'éligibilité au programme d'incubation ;
- Participer aux missions de sensibilisation et mobilisation des incubés sur les avantages de la participation au programme d'incubation, à l'analyse de profil et au ciblage des entrepreneurs verts.
- Mener un processus de sélection structuré afin de choisir les 154 participants à incubés engagés dans les chaînes de valeurs cibles.

Tache 1.2 : Concevoir les modules de formation et assurer les sessions de formation :

- Concevoir et délivrer des modules de formation sur les compétences organisationnelles (gouvernance interne, gestion participative, leadership).

Thématique	Objectif	Contenu	Durée indicative
Gouvernance (Bootcamp 1)	Renforcer la structure organisationnelle, la gouvernance et la participation des membres	• Fonctionnement d'une coopérative : rôles, organes, obligations • Droits et devoirs des membres • Mise à jour du règlement intérieur • Simulations de prise de décision collective	3 jours

- Concevoir et délivrer des modules de formation sur les compétences entrepreneuriales (plan d'affaires, gestion financière, marketing, accès au financement).

Thématique	Objectif	Contenu	Durée indicative
Développer l'esprit entrepreneurial	Les OP/ménages sont proactifs et capables de transformer des idées	• Stimuler la créativité et l'innovation.	3 jours

Thématique	Objectif	Contenu	Durée indicative
(Bootcamp 2)	en opportunité viables, prennent de décision pour développer durablement leur activité,	• Renforcer la confiance en soi et l'initiative personnelle. • Promouvoir l'autonomie et la résilience.	
Elaboration de plan d'affaire et gestion financière (Bootcamp 3)	Les OP/ménages : Disposent d'un document de plan d'affaire complet et adaptée au GDT/GDF. Savent utiliser l'outil de gestion. Capables de communiquer et de défendre leur projet devant les financeurs.	• Comprendre l'utilité du plan d'affaire. • Analyser l'environnement d'affaire. • Elaborer un plan marketing • Construire le plan opérationnel (exploitation, approvisionnement…). • Rédiger le plan. • Communication du plan d'affaire.	3 jours
	Les OP/ménages savent : tenir des comptes simples et fiables, élaborer et suivre le budget, adoptent une culture d'épargne, savent négocier avec les institutions financières.	• Comptabilité simplifiée : Tenue de caisse, livre de comptes coopératif • Suivi des revenus et des dépenses. • Planification financière (budget prévisionnel, calcul de couts, fixation de prix….). • Epargne et investissement.	
Marketing et commercialisation (Bootcamp 4)	Les OP et les entrepreneurs arrivent à choisir le marché à cibler, mettent en place des stratégies de vente.	• Introduction au marketing. • Analyse des marchés. • Cartographie des marchés locaux • Stratégies de vente groupée • Négociation et contractualisation • Labellisation et valorisation de la qualité • Plan marketing collectif.	3 jours
Accès au financement (Bootcamp 5)	Les OP et les entrepreneurs comprennent les types de financement, sont capables de convaincre, améliorent les chances d'obtenir et de bien utiliser le financement	• Importance du financement pour développer l'activité. • Connaissance des mécanismes financiers existants : IMF, Banque, projet/programme, subvention, GVEC…et les conditions d'accès. • Préparation de la demande de financement. • Technique de négociation avec les financeurs. • Stratégie d'épargne, gestion des risques et durabilités. • Mobilisation de fonds propres.	3 jours

*Les contenus prévus pour chaque thématique du bootcamp ne sont pas exhaustifs. Les SAE sont donc libres de proposer des modules ou contenus additionnels, en fonction de leurs expertises et de leurs expériences spécifiques.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

Tâche 1.3 : **Mettre en place un** système de mentorat/coaching personnalisé **(par des experts ou des entrepreneurs expérimentés).**

Thématique	Objectif	Contenu	Durée indicative
Coaching final	Consolider les acquis, préparer la pérennité et connecter la coopérative.	• Diagnostic final • Coaching sur plan stratégique 1 an • Pitch final devant bailleurs locaux • Mise en réseau avec partenaires et acteurs agricoles	2 jours
Suivi	Evaluer l'adoption des acquis	• Tenue à jour du journal de compte • Partage des rôles dans l'organisation • Documents financiers à jour	8 jours
Mentoring	Partager des histoires à succès à s'inspirer et des témoignages d'entrepreneurs modèles	• Succès stories • Master class sur les principaux obstacles et stratégies adopté en entrepreneuriat • Mise en place d'une communauté de pratique (plateforme ou groupe de partage d'expériences entre mentorés)	10 jours (2 jours sur site et 8 jours à distance à raison de 2 séances de 2 heures par mois)

Dans la mesure du possible, les bootcamps devraient privilégier des méthodes d'apprentissage interactives telles que les études de cas, l'apprentissage entre pairs, les exercices pratiques et les missions commerciales réelles.

A l'issue du programme d'incubation, les incubés sont invités à poursuivre les sessions de mentoring sous la facilitation des structures d'appui à l'entrepreneuriat. Ces dernières auront aussi l'attribution de documenter les réussites convaincantes des incubés participants en mettant en évidence les progrès, l'innovation et les impacts sur la restauration des paysages et des forêts.

ROLES DE L'UGP TEFIALA

Tout au long du processus d'incubation, les attributions de l'UGP TEFIALA sont notamment :

Suivi et accompagnement

- Suivre la conformité des appuis fournis par les centres d'incubation avec les orientations stratégiques du projet et les chaînes de valeur prioritaires.
- Appuyer à la coordination entre les centres d'incubation, les Organisations de Producteurs et les autres partenaires techniques du projet.
- Suivre l'avancement global des activités d'incubation, en veillant au respect des calendriers, des livrables contractuels et des cibles définies.
- Faciliter l'accompagnement institutionnel des OP, notamment en matière de structuration organisationnelle, de gouvernance et de mise en relation avec les acteurs de marché et les services techniques.

Suivi-évaluation et capitalisation

- Suivi des indicateurs de performance liés aux résultats attendus (renforcement des capacités, amélioration des pratiques, accès au marché, rentabilité des activités appuyées).
- Collecte, consolidation et analyse des données issues des rapports des centres d'incubation et des missions de terrain.

- Évaluation périodique de la pertinence, de l'efficacité et de la durabilité des appuis fournis aux OP.
- Capitalisation des bonnes pratiques, des innovations et des leçons apprises en lien avec le développement des chaînes de valeur.
- Diffusion des résultats et enseignements auprès des partenaires du projet, de la FAO et des parties prenantes concernées.

Pour éviter le chevauchement des responsabilités, l'équipe du Projet se positionne comme pilote et capitaliseur, et elle laisse aux centres d'incubation leur rôle naturel d'accompagnement technique de proximité.

Outre la mise en œuvre du programme d'incubation proprement dit, le centre d'incubation appuiera les incubés dans la participation d'évènement de mise en réseau et commercial de type foire (régional, national).

6. Gestion des indicateurs « prévisionnels »

INDICATEURS DE PERFORMANCES CLES ET MOYENS DE VERIFICATION

Finalité du mandat	**Produits attendus**	**Indicateurs de performance**	**Valeurs cibles pour le Paysage Bas Mangoky**		**Valeurs cibles pour les Paysage Volanony Matsiatra et Ranomainty**		**Mécanisme/ outils de suivi, contrôle de l'état d'avancement des activités**	**Rapports à produire**	**Calendrier de remise du rapport**
			Lot 1	**Lot 2**	**Lot 3**	**Lot 4**			
04 programmes d'incubation sont déployés dans les paysages d'intervention du projet		Nombre de programmes d'incubation mis en oeuvre	01	01	01	01	Contrat d'incubation avec les structures d'appui à l'entrepreneuriat Planning d'incubation	Rapport de démarrage	30 jours après la signature du contrat
Une liste de bénéficiaires ciblés au programme d'incubation disponible		Nombre d'entrepreneurs verts identifiés et mobilisés pour rejoindre le programme	64	64	90	90	Liste des incubés L	Rapport de ciblage, fiche de présence lors des sessions de ciblage	10 jours après la mission ou la session/ réunion
		Proportion d'entrepreneurs verts mobilisés parmi ceux identifiés	50%	50%	50%	50%			
		Nombre d'entrepreneurs retenus pour le programme d'incubation	32	32	45	45			
62 OP participent au programme d'incubation	**Produit 1 :** 62 organisations de producteurs améliorent leur gouvernance	Nombre de bootcamps sur la thématique de gouvernance structurelle des organisations de producteurs	1	1	1	1	Organigramme amélioré pour chaque organisation de	Rapport de formation et fiches de présence lors des sessions de	Mensuel, Trimestriel, Bimestriel,

Finalité du mandat	Produits attendus	Indicateurs de performance	Valeurs cibles pour le Paysage Bas Mangoky		Valeurs cibles pour les Paysage Volanony Matsiatra et Ranomainty		Mécanisme/ outils de suivi, contrôle de l'état d'avancement des activités	Rapports à produire	Calendrier de remise du rapport
			Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 4			
bénéficiant à 154 membres		Nombre d'organisations de producteurs participants avec au moins 25 membres dont 50% sont des femmes	16	16	15	15	producteurs de provenance des incubés Règlement intérieur mis à jour Fiches de rôles et responsabilités bien définies des membres dirigeants des organisations de producteurs cibles Fiches de présence	formation avec photos	10 jours après la mission ou la session/ réunion
		Taux d'inclusion des femmes	≈50%	≈50%	≈50%	≈50%			
	Produit 2 : 154 producteurs entrepreneurs incubés acquièrent des connaissances de	Nombre de sessions de formation sur le mindset entrepreneurial	1	1	1	1	Présentation du business model par les incubés Prototypage du MVP	Rapport de formation et fiches de présence lors des sessions de formation avec photos	
		Nombre de sessions de formation sur l'élaboration de plan d'affaires et gestion	1	1	1	1			

Finalité du mandat	Produits attendus	Indicateurs de performance	Valeurs cibles pour le Paysage Bas Mangoky		Valeurs cibles pour les Paysage Volanony Matsiatra et Ranomainty		Mécanisme/ outils de suivi, contrôle de l'état d'avancement des activités	Rapports à produire	Calendrier de remise du rapport
			Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 4			
	base sur l'entrepreneuriat, l'élaboration de plans d'affaires, la stratégie commerciale et l'accès au financement	financière (incluant un plan de gestion environnementale)					(Minimum Viable Product) Planification annuelle de la production par les incubés Axes stratégiques de la politique commerciale des incubés Plan d'action commercial à court et moyen terme (3 -12 mois)		
		Nombre de sessions de formation sur le marketing et commercialisation	1	1	1	1			
		Nombre de sessions de formation sur l'accès au financement	1	1	1	1			
		Nombre de producteurs entrepreneurs d'incubés formés	32	32	45	45			10 jours après la mission ou la session/ réunion
	Produit 3 : Les incubés sont accompagnés dans la concrétisation de leurs projets	Nombre de participants accompagnés	32	32	45	45	Plan stratégique des projets des incubés sur 5 ans Pitch deck prêt à présenter	Rapport final d'accompagnement et fiche de présence durant l'accompagnement avec photos et	
		Nombre d'OP accompagnées	16	16	15	15			
		Nombre de sessions de mentoring	5	5	5	5			

Finalité du mandat	Produits attendus	Indicateurs de performance	Valeurs cibles pour le Paysage Bas Mangoky		Valeurs cibles pour les Paysage Volanony Matsiatra et Ranomainty		Mécanisme/ outils de suivi, contrôle de l'état d'avancement des activités	Rapports à produire	Calendrier de remise du rapport
			Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 4			
		Nombre de bénéficiaires indirects bénéficiant du programme d'incubation	400	400	375	375	Quantité de produits commercialisés Feedback des clients sur la qualité des produits commercialisés	toutes pièces justificatives	
		Taux d'applicabilité des acquis issus durant le processus d'incubation (Proportion de producteurs formées démontrant des connaissances suffisantes et utilisable en entrepreneuriat basé sur les CV ciblées)	85%	85%	85%	85%			
		Pourcentage d'organisations appliquant un mécanisme de gestion participative (assemblées régulières, implication femmes/jeunes)	80%	80%	80%	80%			
		Taux d'augmentation du chiffre d'affaires moyen des organisations appuyées dans les CV ciblées	50%	50%	50%	50%			
		Taux d'augmentation du chiffre d'affaires des producteurs ayant suivi le programme d'incubation	80%	80%	80%	80%			
		Nombre d'accords/contrats commerciaux établis entre	1	1	2	2			

Finalité du mandat	Produits attendus	Indicateurs de performance	Valeurs cibles pour le Paysage Bas Mangoky		Valeurs cibles pour les Paysage Volanony Matsiatra et Ranomainty		Mécanisme/ outils de suivi, contrôle de l'état d'avancement des activités	Rapports à produire	Calendrier de remise du rapport
			Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 4			
		les organisations de producteurs et des acheteurs/transformateurs dans les CV ciblées							
		Nombre de business plans élaborés intégrant un plan de gestion environnemental	16	16	20	10			

Durée de la prestation

Le programme d'incubation s'étalera sur une période **de 10 mois au maximum** selon une approche couvrant les activités de sensibilisation, de formation entrepreneuriale, de coaching-mentoring, d'appui à la commercialisation et à la recherche de financement, à partir de la date de signature du contrat suivant le planning d'activités à établir par le prestataire avec la FAO.

Les programmes d'incubation par lot se dérouleront simultanément afin de disposer d'une cohorte d'entreprises vertes prêtes à affronter le marché d'ici fin août 2026.

La durée exacte sera déterminée au moment de l'élaboration du contrat, sur la base du financement disponible, des activités et des saisons culturales à couvrir.

Des évaluations sur la conformité des interventions selon les normes de la FAO (Administration, Opérations, atteinte des résultats) auront lieu durant cette prestation. En plus, il sera demandé au prestataire durant la réalisation de cette activité d'appui l'élaboration de plusieurs documents permettant de suivre l'évolution de la prestation ; ils devront faire l'objet d'une validation de la part de l'équipe technique de la FAO. Tous ces points seront détaillés dans le futur protocole d'accord.

7. Livrables attendus

Chaque SAE (Structure d'Appui à l'Entrepreneuriat) devra soumettre quatre (4) rapports clés à la FAO dans le cadre du processus de mise en œuvre, conditionnant les tranches de paiement :

1. **Rapport initial (mois 1)** – Présentation du plan de travail détaillé, de la stratégie de mobilisation des parties prenantes, du calendrier d'adaptation du programme et des mécanismes de coordination.

2. **Premier rapport d'étape (fin mois 1)** – Confirmant l'achèvement des activités d'identification et de mobilisation, y compris les listes de participants

3. **Deuxième rapport d'étape (mois 7)** – Fournissant des preuves de la mise en œuvre des bootcamps, et des premiers résultats de la planification commerciale.

4. **Rapport final (mois 10)** – Documentation de la mise en œuvre complète du programme, des résultats des activités de mentorat, des résultats en matière de préparation à l'investissement, du soutien post- formation, des liens avec le marché et des exemples de réussite.

Chaque rapport doit être accompagné des pièces justificatives pertinentes (par exemple, listes de participants, supports de formation, photos, documents financiers et registres de coaching) et sera examiné par la FAO afin d'en vérifier la qualité technique et le respect du calendrier convenu.

Chaque rapport retourné après revue de la FAO devra être accompagné d'un fichier de suivi des modifications et recommandations, qui détaille chaque commentaire et recommandation de la version initialement soumise et de comment ces derniers ont été traités.

Conditions de paiement

Les paiements seront effectués en trois tranches :

- 30 % à la signature du contrat et à la soumission d'un rapport initial.
- 20 % après approbation du premier rapport intermédiaire,
- 30% après approbation du deuxième rapport intermédiaire vérifiant l'achèvement de la formation.
- 20 % à la présentation et à l'approbation du rapport final et du rapprochement financier.

Les paiements sont soumis à la bonne exécution des prestations et à la remise des livrables.

Administration et coordination

La SAE devra désigner un point focal dédié qui fera office de principal interlocuteur avec la FAO et l'UGP TEFIALA, afin d'assurer une coordination fluide, une communication efficace et une mise en œuvre harmonieuse du programme. Ce point focal aura pour mission de faciliter les échanges réguliers, de participer aux réunions de suivi planifiées et de signaler tout défi rencontré au cours de l'exécution des activités.

Pour garantir l'alignement avec les objectifs globaux du programme, la SAE devra soumettre des rapports d'avancement périodiques, prendre part aux réunions d'évaluation et participer activement aux sessions de retour d'expérience organisées avec la FAO et l'UGP. La SAE veillera également à ce que toutes les activités soient conduites conformément au calendrier convenu, aux normes de qualité établies et aux livrables attendus.

Toute proposition de révision de la stratégie de mise en œuvre, de modification du périmètre des activités ou d'ajustement des objectifs de performance devra être soumise à la FAO pour approbation écrite avant application.

Le présent mandat constitue le cadre officiel de collaboration entre la FAO et la SAE sélectionnée. Il précise les attentes opérationnelles, les obligations de reporting et les critères de performance. La réussite de cette initiative repose sur un engagement proactif, une communication transparente et le respect des meilleures pratiques en matière de promotion de l'entrepreneuriat et d'accélération d'entreprises œuvrant pour la restauration des écosystèmes.

8. Procédures et conditions

Vous êtes invité à présenter une offre pour la fourniture des services spécifiques susmentionnés. Votre proposition doit être formulée sur la base des exigences énoncées dans ce document ; elle est soumise aux procédures et conditions ci-après, que vous êtes réputé accepter en répondant à la présente.

En tant que soumissionnaire, vous êtes réputé avoir tenu compte de tous les aspects pertinents pour l'exécution de l'Accord proposé et avoir obtenu toutes les informations et données nécessaires concernant les risques, les imprévus et les autres circonstances susceptibles d'avoir un effet sur votre offre.

Il est entendu que tous les documents, calculs et autres éléments constitutifs de votre offre deviendront la propriété de la FAO, qui ne sera pas tenue de les restituer à votre organisation.

La FAO peut décider de procéder à une adjudication partielle ou de ne pas procéder à l'adjudication si elle considère que les résultats du présent appel d'offres et/ou toute autre circonstance y afférente le justifient.

La FAO n'est en aucune façon tenue d'acheter des quantités minimums de biens ou de services de votre organisation et se réserve sans restriction aucune le droit de s'adresser à qui bon lui semble et à tout moment pour la fourniture de biens ou de services analogues à ceux décrits dans le présent appel d'offres ;

Tous les frais inhérents à la préparation de votre offre sont à votre charge et la FAO ne peut être tenue de vous les rembourser, en tout ou partie ;

La FAO se réserve le droit de publier les détails des adjudications, et notamment le nom et le pays du Prestataire de Services, la valeur totale de l'Accord et une brève description des services.

La FAO a adopté une approche de « tolérance zéro » s'agissant de la fraude ; les entités doivent s'abstenir de tout acte de corruption, de fraude, de collusion et de coercition, et de toute pratique contraire à l'éthique ou dilatoire lorsqu'elles participent aux activités d'achat. Conformément aux procédures de la FAO relatives aux sanctions (http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/CSA/502_Procurement/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_FR.pdf), si elle détermine qu'une organisation s'est livrée à de telles pratiques, la FAO infligera des sanctions et pourra partager des informations sur les entreprises sanctionnées avec d'autres organisations intergouvernementales ou organismes des Nations Unies.

L'organisation, les entreprises qui lui sont affiliées, ses agents et ses sous-traitants ne doivent pas être suspendus, exclus ou qualifiés autrement comme non admissibles par une organisation intergouvernementale ou un organisme

des Nations Unies, y compris une organisation faisant partie du groupe de la Banque mondiale ou une banque multilatérale de développement, ou par une institution ou un organe d'une organisation d'intégration économique (l'Union européenne, par exemple). Dès lors, si, à un moment quelconque durant l'exécution de l'Accord ou au cours des trois années ayant précédé la conclusion de l'Accord, votre organisation, l'une des entreprises qui lui sont affiliées, l'un de ses agents ou l'un de ses sous-traitants fait ou a fait l'objet d'une sanction ou d'une suspension temporaire imposée par une organisation telle que susmentionnée ou par une autorité nationale, vous êtes tenu d'en informer la FAO. Vous reconnaissez que la violation de la présente clause donne le droit à la FAO de résilier le contrat conclu avec votre organisation, sans qu'elle soit redevable d'aucune pénalité au titre de la résiliation et sans que sa responsabilité soit engagée d'aucune autre manière, et que de fausses déclarations sur votre situation constituent une fraude.

Le soumissionnaire doit certifier que son organisation n'est pas associée, directement ou indirectement, à des entités ou personnes i) qui sont impliquées dans des actions terroristes et qui figurent à ce titre sur la liste tenue par le Comité du Conseil de sécurité créé par les résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011); ou ii) qui font l'objet de sanctions ou d'autres mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'adjudicataire s'engage par ailleurs à s'assurer par tous les moyens raisonnables que les fonds qui seront reçus de la FAO au titre de l'Accord qui sera attribué ne seront pas utilisés pour apporter un soutien à des personnes ou à des entités qui sont impliquées dans des actions terroristes ou qui font l'objet de sanctions du Conseil de sécurité. La présente clause doit figurer dans tous les contrats et autres accords qui seront conclus avec des sous-traitants au titre de l'Accord qui sera attribué. Le soumissionnaire reconnaît et convient que la présente clause constitue une clause essentielle de l'Accord qui sera attribué et que tout manquement à ces obligations et garanties autorise la FAO à résilier immédiatement l'Accord dès notification adressée par celle-ci, sans que la FAO soit redevable d'aucune pénalité au titre de la résiliation et sans que sa responsabilité soit engagée d'aucune autre manière.

Le soumissionnaire doit certifier que son organisation et/ou ses sous-traitants ne sont pas associés, directement ou indirectement, au consultant ou à toute autre entité qui a élaboré le cahier des charges ou les autres documents d'invitation à soumissionner du présent appel d'offres.

Le soumissionnaire qui recourt aux services d'un consultant indépendant pour l'aider dans la préparation de son offre voudra bien noter qu'il risque de se livrer à des pratiques inacceptables si ledit consultant aide un autre soumissionnaire à préparer une offre pour le même appel d'offres. Il est rappelé au soumissionnaire qu'il assume l'entière responsabilité de la conduite du consultant auquel il pourrait recourir pour la préparation d'offres pour des appels d'offres de la FAO et qu'il doit prendre toutes les mesures voulues pour s'assurer que tout consultant indépendant engagé à cette fin n'a pas participé, et ne participera pas, à la préparation d'une offre pour un autre soumissionnaire pour le même appel d'offres.

Il est demandé au soumissionnaire d'indiquer si, à sa connaissance, son entreprise a des liens personnels ou professionnels quelconques avec la FAO. Les informations communiquées à cet égard comprennent tous les détails pertinents, et notamment, sans que cette liste soit limitative :

- TOUTE relation d'emploi, actuelle ou passée, entre des représentants ou employés de l'entreprise du soumissionnaire et la FAO ;
- TOUTE relation personnelle, actuelle ou passée, entre des représentants ou employés de l'entreprise du soumissionnaire et des membres du personnel de la FAO (personnes qui seraient parents, conjoints, etc.).

8.1. Date de clôture

Votre proposition doit parvenir à la FAO, au plus tard **le 2 avril 2026 à 12 :00 (heure de Madagascar)**

Nous vous remercions de bien vouloir accuser réception de la présente invitation et indiquer si vous avez l'intention ou non de faire une proposition, en envoyant un courrier électronique aux adresses suivantes : **MG-Procurement@fao.org**et **Menja.Razafindraibe@fao.org.**

8.2. Communications concernant la présente demande de propositions:

Toutes les communications concernant la présente demande de propositions doivent être transmises uniquement à travers canaux de communication suivants :

La soumission de la proposition se fera uniquement par courriel électronique aux adresses suivantes : **MG-Procurement@fao.org** et **Menja.Razafindraibe@fao.org** en indiquant en objet la mention suivante : « **RFP/2026/ULA/097 – Partenariat GCP/MAG/090/GFF : Incubation des entreprises vertes _LOT CHOISI_Nom de l'entité** »

La proposition doit être envoyée en deux (2) parties distinctes, à savoir : la Partie technique et la Partie financière, qui doivent être préparées comme suit :

La Partie Technique doit inclure :

a. **Une lettre de soumission signée ;**
b. **Le nom complet, l'adresse, l'adresse électronique (email) et les numéros de téléphone de votre organisation (association, institution, etc.) y compris les données des personnes à contacter**
c. **Une note synthétique de compréhension de la prestation ;**
d. **La description des expériences pertinentes de l'entité au cours des 5 dernières années dans le domaine des services requis et dans le domaine d'intervention tant sur l'aspect technique qu'organisationnel qu'en termes d'enveloppe financière obtenue ;**
e. **La méthodologie de travail détaillée pour la mise en œuvre des activités, ainsi que les moyens prévus et comment le prestataire considère mettre en œuvre les activités et atteindre les résultats escomptés ;**
f. **Une proposition de plan opérationnel (cadre de performance) et du plan de performance des interventions prévues ;**
g. **Une répartition claire des responsabilités des membres constituant l'équipe ;**
h. **Une proposition de plan de travail incluant un chronogramme prévisionnel de mise en œuvre**
i. **Curriculum vitae, à jour et détaillés, des Consultants avec une mise en évidence des qualifications exigées ;**
j. **Copie des diplômes, certificats et attestations de travail des consultants ;**
k. **Tout autre document attestant de son statut d'entité à but non lucratif ;**
l. **Les pièces justifiant la régularité légale et fiscale de l'organisation ;**
m. **Les dossiers administratifs de l'organisation (Récépissé, Stat, NIF à jour)**
n. **Les coordonnées bancaires (nom et adresse complète de la banque, numéro du compte).**

Veuillez noter que la FAO effectuera les payements afférents au PdA en utilisant le compte bancaire indiqué par le Prestataire de Services sélectionné. Le nom du titulaire du compte doit absolument coïncider avec le nom exact du Prestataire de Services.

La Partie Financière

Il est nécessaire de présenter une estimation des coûts (i.e. un budget selon le modèle donné dans l'Appendice B) sur la base du plan de travail ; cette estimation doit inclure tous les coûts nécessaires pour la fourniture des services envisagés et pour l'implémentation de l'Accord. Le budget devra être ventilé par catégorie de dépenses en fonction des entrants nécessaires pour réaliser les activités, en évitant d'utiliser des montants forfaitaires par activité.

Chaque ligne budgétaire doit inclure une unité de mesure objective et appropriée et une description dûment détaillée; l'estimation des coûts pour tous les éléments fournis ci-dessus devra être calculée en multipliant la quantité (i.e. le numéro des unités) par le coût unitaire (i.e. l'estimation du coût par unité).

Les catégories de dépenses autorisées suivantes devraient être incluses dans la budgétisation de l'offre :

- **Les frais de facilitation de la formation : édition des supports, coût de la tenue de formation**
- **Soutien au développement commercial ;**
- **Mentorat post-programme ;**

- **Activité de coordination et de reporting ;**
- **Tablettes, smartphones ou ordinateurs pour faciliter la collecte de données sur le terrain (le cas échéant) et/ou garantir un accès équitable à la formation pour les participants ne disposant pas d'outils numériques**

Toutes les hypothèses à la base des estimations devront être explicités et documentés. La partie financière devra spécifier clairement la devise utilisée (qui devrait être soit la devise locale dans laquelle seront effectuées la majorité des dépenses, soit le dollar des États-Unis dans le cas des activités réparties dans plusieurs pays).

Les propositions seront considérées uniquement si elles contiennent toutes les informations et les documents spécifiés ci-dessus et si elles observent les dispositions contenues dans l'Accord ci-joint (voir Annexe I).

9. Évaluation

Les propositions reçues seront évaluées au regard des clauses impératives et des critères d'évaluation qualitative présentés ci-dessous. On aura recours à une formule acceptable/inacceptable pour les clauses impératives, et on accordera une note aux critères d'évaluation qualitative.

La FAO se réserve le droit de disqualifier des entreprises dont les prestations antérieures ont été mauvaises : biens ou services de mauvaise qualité, retard de livraison ou prestations n'ayant pas donné satisfaction, par exemple. La FAO se réserve aussi le droit de mener des discussions ou négociations supplémentaires avec le soumissionnaire avant de conclure un Accord.

Clauses impératives

Votre proposition sera considérée uniquement dans la mesure où la proposition et votre Organisation respectent les prescriptions minimales suivantes :

1. Fournir une acceptation expresse et par écrit des conditions applicables aux Protocoles d'Accord de la FAO tels comme elles sont rédigées dans le modèle joint à l'Annexe I de ce document.
2. Être une entité légalement constituée (entité à but non lucratif) et fournir une preuve formelle du statut juridique de votre organisation afin de démontrer l'éligibilité pour signer des Protocoles d'Accord avec la FAO, y compris le certificat d'enregistrement émis par les autorités compétentes de votre pays.
3. Être un centre d'incubation (Structures d'Appui à l'Entrepreneuriat) doit être localisé dans les deux régions d'intervention du Projet TEFIALA dont Atsimo Andrefana et Haute Matsiatra
4. Disposer d'un bon réseau de formateurs, de consultants expérimentés en incubation, de mentors spécialisés dans le secteur agricole, forestier et économie bleue et/ou dans des domaines apparentés nécessaires à la bonne conduite de l'intervention envisagée ;
5. Être opérationnel ou démontrer la capacité de se déployer rapidement dans les zones ciblées, disposant d'un ancrage institutionnel à Madagascar, la présence ou le partenariat actif dans la région de Boeny est un atout majeur ;
6. Être capable de soumettre des rapports financiers et narratifs de bonne qualité et dans les délais prévus ;
7. Posséder un compte bancaire avec l'une des banques reconnues et établies à Madagascar ;
8. Démontrer d'une capacité financière suffisante pour mener à bien le projet avant de recevoir le paiement final (20 % de la proposition)

Références et fiabilité

- Références vérifiables de prestations similaires exécutées (à préciser dans les offres, avec les superficies par types d'activités avec la valeur ajoutée créé, l'effectif et les caractéristiques des participants au projet, les produits livrés et les références)
- Capacité en rapportage technique et financier synthétique, précise, clair, communicatif et fiable

Profil exigé des prestataires cibles

Le centre d'incubation (Structures d'Appui à l'Entrepreneuriat) doit être localisé dans les deux régions d'intervention du Projet TEFIALA dont Atsimo Andrefana et Haute Matsiatra et répondre au profil suivant :

- Structure d'incubateur formelle à but non lucratif
- Disposer d'un bon réseau de formateurs, de consultants expérimentés en incubation, de mentors spécialisés dans le secteur agricole, forestier et économie bleue.
- Doit être expérimenté dans les programmes d'incubation selon le standard GERME (GERer au Mieux son Entreprise) et Thinkcoop.
- Disposer d'un local ayant la logistique et les infrastructures nécessaires pouvant accueillir les séances de partage avec les mentors et de réseautage ;
- Justifier d'expériences réussies en matière d'incubation dans la région Atsimo Andrefana et Haute Matsiatra, notamment dans le secteur agricole, forestier et économie bleue.
- Disposer de larges contacts nationaux et internationaux que ce soit en mentorat ou en marché des produits de chaines de valeurs.
- Avoir des expériences probantes avec des partenaires techniques et financiers.

Composition minimale de l'équipe

Dans la mise en œuvre de cette prestation, l'équipe proposée par le centre incubateur doit être qualifiée répondant aux qualifications minimales décrites ci-après et disponibles durant la période d'incubation.

Tout changement de personnel clé dans le tableau ci-dessous doit être préalablement approuvé par le projet TEFIALA. Il est à noter que les incubateurs doivent présenter les curriculums vitae des personnes proposées pour mener à bien le programme.

Poste	Principales attributions	Nbr HJ	Qualifications minimales
Un (01) Chef de mission	Interlocuteur principal du Projet, il a la charge de : - Responsable et point de contact principal entre TEFIALA et l'incubateur - Suivi du programme d'incubation dans son ensemble, y compris le management de l'équipe au sein de l'incubateur, et le bon suivi des incubés - Participation aux réunions et aux missions de supervision avec les bailleurs du projet. - La transmission des différents rapports à l'UGP et la FAO	50 HJ	- Master en agronomie, économie, management de projet, gestion d'entreprise ou équivalent - 3 ans d'expériences dans l'accompagnement de porteurs de projet dans le secteur agricole, forestier et économie bleue - Trois années d'expériences confirmées dans le domaine de développement de chaînes de valeurs ; - Expériences avérées dans la réalisation d'au moins deux études sur les chaînes de valeur ; - Expérience dans la mise en place de mécanismes de financement durable du secteur vert ; - Expérience dans l'accompagnement de startup - Expériences de travail avec les PTF internationaux - Forte capacité de gestion de projet et d'équipe avec un sens de l'initiative et de la rigueur

Poste	Principales attributions	Nbr HJ	Qualifications minimales
			- Bonne capacité rédactionnelle et de reporting technique et financier - Bonne compréhension de l'écosystème entrepreneurial à Madagascar, en particulier dans les zones d'intervention du projet serait un atout - Maîtrise parfaite du français - Bonne connaissance de l'anglais
Deux (02) Formateurs (Formateur principal et formateur accompagnateur)	- Assurer la conduite des formations selon les exigences et le standard des programmes d'incubation. - Assurer le suivi et coaching des incubés	40 HJ	- Bac+3 en agronomie, gestion, marketing, entrepreneuriat ou équivalent - 03 ans d'expériences en formation et accompagnement d'entreprises du secteur agricole ou environnemental - Expériences probantes dans le montage, l'analyse et l'évaluation des plans d'affaires - Bonne connaissance du secteur agricole, forestier et économie bleue à Madagascar - Expérience souhaitée dans les études ou la prospection de marchés, l'utilisation d'outils de planification de projet (business model, business plan,…) - Expériences pratiques de la mobilisation de financement pour les entreprises - Maîtrise du dialecte locale (Masikoro, Vezo pour Atsimo Andrefana et Betsileo pour Haute Matsiatra) - Expérience avec une institution de microfinance souhaitée
Un assistant administratif et logistique	-Assurer la bonne organisation de la logistique des séances de formation	35 HJ	- Bac+3 en administration ou équivalent - Expériences probantes dans l'organisation de formation en milieu rural - Bonnes capacités rédactionnelles - Maîtrise du dialecte local

Critères d'évaluation qualitative

Votre proposition sera évaluée sur la base des critères suivants en utilisant le barème de pondération présenté dans le tableau ci-dessous :

CRITERES	POINTS
Présence/expérience dans la zone et la thématique	**15**
Présence dans la zone	
Expérience du partenaire dans la région	
Expériences en incubation et sur les thématiques traitées	
Méthodologie proposée	**25**
Compréhension globale du TDR et mandat	
Clarté et structuration de l'offre	
Précisions sur les approches/ démarches pour l'atteinte des produits	
Clarté et cohérence de la répartition des rôles des membres de l'équipe	

Moyens humains (compétences)	**20**
Chef de mission	
Moyens matériel	**5**
Voiture	
Motos	
Matériel informatique (tablettes, ordinateur, drône …)	
Degré de détail du plan de travail et du plan opérationnel proposés	**5**
Précision du plan de travail et du plan Opérationnel proposés	
Totale Partie Technique	**70**
Partie financière	**30**
Score total (technique + financière)	**100**

Seuil de réussite : le soumissionnaire doit obtenir au moins 50/70 points pour sa proposition technique pour passer à l'étape suivante de l'évaluation. Le soumissionnaire qui obtient un score inférieur à la note minimale requise pour une quelconque catégorie de critères sera disqualifié.

Les propositions techniques seront évaluées en premier et seront classés selon les critères spécifiés ci-dessus. Veuillez bien noter que la proposition technique comprend **70%** du total des points de l'évaluation totale.

Je profite de cette occasion pour vous remercier de votre volonté d'aider l'Organisation à mener ses activités.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.



Aloys NIZIGIYIMANA

Représentant a.i. de la FAO à Madagascar,
aux Comores, à Maurice et aux Seychelles

ANNEXE 1 : Exemples d'initiatives entrepreneuriales de restauration

Cette annexe fournit une liste non exhaustive de modèles commerciaux qui soutiennent la restauration des paysages et des forêts. Ces exemples illustrent les types d'initiatives entrepreneuriales portées par des organisations de producteurs qui pourraient bénéficier d'un soutien à l'incubation dans le cadre du projet TEFIALA.

1. **Agroforesterie et agriculture durable**
    - Entreprises agricoles régénératrices intégrant des arbres et des cultures annuelles.
    - Entreprises de transformation des produits issus d'agriculture durable

2. **Reboisement et afforestation**
    - Pépinières fournissant des espèces indigènes et résistantes au climat.
    - Entreprises de reboisement restaurant les paysages dégradés pour la séquestration du carbone.

3. **Produits forestiers durables**
    - Entreprises de produits forestiers non ligneux (par exemple, miel sauvage)
    - Entreprises fabriquant des emballages biodégradables et articles artisanaux à partir de fibres végétales.

4. **Solutions énergétiques intelligentes face au climat**
    - Entreprises produisant des briquettes de biomasse et des alternatives durables au charbon de bois.
    - Entreprises de bioénergie transformant les déchets agricoles en combustibles propres pour la cuisine.

5. **Gestion de l'eau et des sols**
    - Entreprises proposant des services de lutte contre l'érosion et de régénération des sols.
    - Entreprises spécialisées dans la restauration des zones humides et des bassins versants afin d'améliorer la résilience des écosystèmes.
    - Solutions naturelles pour la purification et la rétention de l'eau.

6. **Entreprises de valorisation des déchets**
    - Entreprises de l'économie circulaire qui réutilisent les déchets agricoles ou forestiers.
    - Entreprises transformant les déchets organiques en compost, en engrais organiques ou en biocarburants.
    - Entreprises de surcyclage transformant les déchets en produits à haute valeur ajoutée.

7. **Entreprises de tourisme et de conservation basées sur les écosystèmes**
    - Gîtes écotouristiques et entreprises communautaires de conservation des écosystèmes naturels.
    - Projets de compensation carbone liés à la gestion durable des terres.
    - Initiatives touristiques axées sur le patrimoine culturel qui favorisent la protection de l'environnement.

8. **Élevage et pastoralisme durables**
    - Entreprises mettant en œuvre des systèmes de pâturage tournant et de sylviculture.

- Entreprises produisant des aliments durables pour le bétail à partir de cultures résistantes au climat.
- Entreprises soutenant la gestion régénératrice des pâturages pour la séquestration du carbone.
- Entreprises de transformation des produits d'élevage issus de pratiques durables.

9. Economie bleue

- Entreprise de valorisation des produits halieutiques (d'eau douce et marins) issus d'une pêche durable.

Cette liste est indicative et doit être adaptée en fonction des priorités de restauration propres à chaque paysage, du contexte écologique et des opportunités du marché.

APPENDICE A : Plan de travail

Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'incubation, les sessions de formation sont réalisées sous forme de bootcamp d'une durée de 3 jours par bootcamp. Aussi, avec les durées de déplacement, chaque session aura une durée de 5jours. A chaque session, 2 à 3 personnels des SAE seront présents dont 2 experts formateurs et un responsable administratif. Les formations et le suivi-coaching s'effectueront au niveau Paysage tandis que le réseautage/mentorat se dérouleront au chef-lieu de région. Tout le processus s'étale sur une période de 10 mois.

Les bootcamps sont mis en œuvre simultanément pour chaque lot afin d'harmoniser le niveau d'avancement des différentes cohortes. À cet effet, les centres d'incubation mobiliseront une équipe composée de trois personnes (formateurs et responsable logistique) afin de garantir la qualité et la bonne organisation des sessions de formation.

Produits attendus	**Activités**	**2026**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
04 programmes d'incubations ayant vu la participation de 62 OP sont mis en œuvre	Finaliser et signer le contrat de partenariat de mise en œuvre du programme d'incubation	1									
Une liste des incubés disponible	Analyse de profil, ciblage et mobilisation des participants	6									
Produit 1 : 62 organisations de producteurs améliorent leur gouvernance											
ACT1	- Réaliser 4 bootcamps (1 par lot) sur le renforcement de la structure organisationnelle et la gouvernance des organisations de producteurs		5								
Produit 2 : 154 incubés acquièrent des connaissances de base sur l'entrepreneuriat, la stratégie commerciale, l'élaboration de plan d'affaires et l'accès au financement											
ACT1	- Réaliser 4 bootcamps (1 par lot) relatifs au développement de l'esprit entrepreneurial des incubés			5							
ACT2	-Réaliser le suivi et l'adoption auprès des organisations de producteurs ciblées des acquis de la gouvernance			3							
ACT3	- Réaliser 4 bootcamps (1 par lot) relatifs à l'élaboration de stratégie commerciale				5						

Produits attendus	Activités	2026									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACT4	-Réaliser le suivi et l'adoption auprès des organisations de producteurs ciblées des acquis de la session sur l'esprit entrepreneurial				3						
ACT5	- Réaliser 4 bootcamps (1 par lot) relatifs à l'élaboration de business plan de projet finançable					5					
ACT6	-Réaliser le suivi et l'adoption auprès des organisations de producteurs ciblées des acquis des acquis sur la stratégie commerciale					2					
ACT7	-Réaliser 4 bootcamps (1 par lot) relatifs à la recherche de financement						5				
Produit 3 : Les incubés sont accompagnés dans la concrétisation de leurs projet											
ACT2	Accompagner les incubés dans les sessions de mentoring						2	2	2	2	2
ACT3	Appuyer la participation des incubés dans les évènements commerciaux							3	3		
Élaboration des rapports de réalisation qui relatent les activités et missions effectuées.											
Rapportage	Élaboration d'un rapport de démarrage	5									
	Élaboration des rapports intermédiaires (technique et financier)		5		5		5		5		
	Élaboration des rapports finaux (technique et financier)										5
	TOTAL	**66 jours (activités bureau et sur terrain)**									

PdA4ème partie : Annexe C
APPENDICE B: Budget

Veuillez préciser la devise:					
Cat. No.	Description des lignes budgétaires (Veuillez définir en détails)	Unité de mesure	Quantité (nombre d'unités)	Coût unitaire	Coût total
1	RESSOURCES HUMAINES (temps du personnel et consultants)				
1.1					
1.2					
1.3					
…					
2	EQUIPEMENT ET FOURNITURES				
2.1					
2.2					
2.3					
…					
3	VOYAGES (Vols, déplacements intérieurs etc.)				
3.1					
3.2					
…					
4	HÉBERGEMENT (hôtel et restauration)				
4.1					
4.2					
4.3					
5	FRAIS GÉNÉRAUX ET ENTRETIEN				
5.1					
5.2					
5.3					
6	------AUTRE (Spécifier)----------				
6.1					
6.2					
6.3					
…					
	COUT TOTAL				

APPENDICE C: Description des compétences et CV du personnel clé
(Veuillez joindre en annexe à votre proposition les CV du personnel clé.)

APPENDICE D : Modèle Protocole d'accord

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Fax: +39 0657053152
Tél.: +39 0657051
www.fao.org

FAO – Code budget:
Votre réf.:
GRMS – N° du prestataire
N° du bon de commande:
Code de projet FAO:
Autre référence:

PROTOCOLE D'ACCORD
entre
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
et
[Dénomination sociale complète de l'institution]
[Adresse complète]
pour la fourniture des services suivants:

[Dénomination abrégée des services]

TABLE DES MATIÈRES

Protocole d'accord……. Page 1

Modalités et conditions générales des protocoles d'accord…...…… Annexe A

Mandat et modalités de paiement…….…….. Annexe B

Conditions spéciales et dérogations; clauses supplémentaires……...…… Annexe C

Le présent protocole d'accord (ci-après dénommé l'«Accord») est établi entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée la «FAO») et [*dénomination sociale complète du prestataire de services*] ([également appelé *insérer le nom dans la langue de l'Accord s'il est différent de la dénomination sociale*,] ci-après d énommé le «prestataire»).

Eu égard aux clauses et accords mutuels contenus dans les présentes, la FAO et le prestataire (ci-après conjointement dénommés les «parties») sont convenus de ce qui suit:

1. Portée des services

Le prestataire fournira, à l'appui du *[nom et brève description du projet ou programme de travail]*, un certain nombre de services (les «services»), décrits en détail à l'annexe B.

2. Définitions

Aux fins du présent Accord, sauf indication contraire, les définitions données à l'annexe A sont applicables.

3. Rémunération

Pour lui permettre de fournir les services, la FAO versera au prestataire un montant total qui ne pourra pas excéder *[préciser la monnaie et le montant en chiffres, et le montant et la monnaie en lettres]*, qui représente l'engagement financier maximal de la FAO. Les paiements seront effectués conformément aux modalités de paiement précisées à l'annexe B.

4. Désignation du fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord

M./Mme *[....., fonction, ... adresse, numéro de téléphone, adresse électronique]* est officiellement chargé(e) de la gestion du présent Accord («responsable de l'Accord») au nom de la FAO.

5. Entrée en vigueur et durée

L'Accord entrera en vigueur le *[date et année]* ou lorsque les deux parties l'auront signé, selon la date la plus tardive (la «date de prise d'effet»). Les services seront fournis jusqu'au *[.....]* (la «date de fin des services»), sauf résiliation anticipée conformément aux clauses ci-dessous ou prolongation par accord écrit mutuel (la période entre la date de prise d'effet et la date de fin des services est dénommée ci-après «période opérationnelle»). La période opérationnelle sera suivie d'une période de 30 jours civils au cours de laquelle le prestataire établira le rapport final et le soumettra à la FAO (la «période de clôture»). L'Accord prendra fin à l'issue de la période de clôture.

6. Objet de l'Accord

a. La contribution financière fournie par la FAO au titre du présent Accord a pour objet *[décrire brièvement l'objet]*.
b. Le prestataire réalisera, obtiendra ou fournira les produits suivants: *[énumérer brièvement les produits escomptés]*.

Les services sont décrits en détail à l'annexe B. Cette description précise notamment les exigences techniques et opérationnelles, le budget, le plan de travail et le calendrier, les indicateurs de performance et les moyens de vérification, ainsi que les apports et intrants qui doivent être fournis gratuitement par les parties, s'il y en a.

7. Notifications et communications

Toutes les notifications et autres communications obligatoires seront en anglais, en espagnol ou en français et seront réputées avoir été faites valablement a) en cas de remise en mains propres, b) à la réception après distribution par courrier recommandé ou certifié ou par un service international de coursier, c) à la confirmation de réception par télécopie ou par courrier électronique, à chaque fois aux coordonnées suivantes:

si le destinataire est la FAO:

*[insérer le nom et la fonction indiqués au paragraphe 4 ci-dessus]*_____

*[adresse]*_____

*[fax/adresse électronique]*_____

si le destinataire est le prestataire:

*[nom/fonction]*_____

*[adresse]*_____

*[fax/adresse électronique]*_____

ou à toute autre adresse qu'une partie peut communiquer périodiquement à l'autre par écrit.

8. Modalités et conditions; interprétation du contrat

Le présent Accord est régi par les modalités et conditions générales des protocoles d'accord, qui figurent en annexe A. Les clauses de ladite annexe dicteront l'interprétation du présent Accord et rien dans le présent Accord ou dans une quelconque autre annexe ne pourra être considéré comme constituant une dérogation à ces clauses, sauf indication expresse contraire dans l'annexe C au présent Accord, intitulée «Conditions spéciales et dérogations».

9. Annexes, appendices, tableaux et listes; inclusion

Les annexes, appendices, tableaux et listes joints au présent Accord en font partie intégrante. Ils constituent, ensemble, un seul et unique instrument contractuel contraignant.

10. Intégralité de l'Accord; absence d'accord préalable

Le présent Accord constitue l'intégralité de l'accord entre les parties et supprime et remplace tous les accords et toutes les ententes préalablement conclus entre les parties (par écrit ou oralement) s'agissant du sujet du présent Accord.

Signé au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture:

Nom et fonction du fonctionnaire de la FAO: _____

Signature:_____

Date:_____

Signé au nom de *[nom complet du prestataire]*:

Nom et fonction du signataire autorisé du prestataire: _____

Signature:_____

Date:_____

Les Parties conviennent que la signature électronique de l'Accord réalisée à l'aide de l'outil Adobe-Acrobat sera considérée comme valide et juridiquement contraignante. De même, les Parties conviennent que l'Accord pourra être conclu par voie électronique par le biais d'échange de courriels desdites copies signées électroniquement ou de versions scannées de l'Accord signées sur papier et que les copies signées échangées de cette manière seront traitées comme des originaux.

ANNEXE A AU PROTOCOLE D'ACCORD : MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DES PROTOCOLES D'ACCORD

Article I. DÉFINITIONS

Section 1.01 Accord: accord conclu entre les parties, tel que défini dans le préambule du Protocole d'accord.

Section 1.02 Période de clôture: période supplémentaire accordée au prestataire de services pour établir le rapport final et le soumettre à la FAO, telle que définie au paragraphe 5 du Protocole d'accord.

Section 1.03 Information confidentielle: telle que définie ci-après à la section 13.01 de l'annexe A.

Section 1.04 Événement de crédit: tout changement soudain et réel (négatif) intervenu dans la situation du prestataire de services, tel que la baisse de sa cote de crédit ou tout autre événement qui compromet sa capacité s'acquitter de sa dette.

Section 1.05 Date de prise d'effet: date à laquelle le présent Accord prend effet, telle que définie au paragraphe 5 du Protocole d'accord.

Section 1.06 Agent d'exécution: une quelconque des institutions ci-après sélectionnées pour fournir des services à la FAO ou en son nom, conformément aux dispositions de la section 507 du Manuel: i) une organisation du système des Nations Unies ou autre organisation intergouvernementale; ii) un organe public national ou local; iii) toute entité admissible répondant aux conditions voulues avec laquelle la FAO a instauré, moyennant un mémorandum d'accord, un accord de partenariat officiel, dont l'objectif correspond aux buts et aux activités décrits dans le présent Accord. Aux fins du présent Accord, i) l'agent d'exécution est l'entité désignée dans le préambule du Protocole d'accord et ii) les termes «prestataire de services» et «agent d'exécution» sont interchangeables.

Section 1.07 FAO: Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Section 1.08 Rapport final: tel que défini ci-après à la section 9.01 de la présente annexe A.

Section 1.09 Période financière: période allant de la date de prise d'effet (début de la période opérationnelle) à la fin de la période de clôture [visée au paragraphe 5 du Protocole d'accord].

Section 1.10 Force majeure: telle que définie ci-après à la section 17.03 de la présente annexe A.

Section 1.11 Organisation intergouvernementale: organisation créée par traité ou charte et constituée de nations souveraines.

Section 1.12 Agent essentiel: toute personne dont le nom figure à l'appendice 2 de l'annexe B.

Section 1.13 Protocole d'accord: le présent Protocole d'accord, en particulier. De manière générale, le terme désigne un instrument contractuel utilisé pour obtenir des services d'un prestataire conformément aux politiques, règles et procédures de la FAO décrites en détail à la section 507 du Manuel administratif.

Section 1.14 Fonctionnaire responsable du Protocole d'accord: personne désignée au paragraphe 4 du Protocole d'accord ou toute autre personne dûment désignée par la FAO pour la remplacer.

Section 1.15 Section 507 du Manuel: disposition du Manuel administratif de la FAO relatif aux protocoles d'accord.

Section 1.16 Engagement financier maximal: montant correspondant à la responsabilité financière maximale incombant à la FAO au titre du présent Accord, tel qu'indiqué au paragraphe 3 du Protocole d'accord.

Section 1.17 Recettes accessoires: telles que définies ci-après à la section 8.02 de la présente annexe A.

Section 1.18 Période opérationnelle: période allant de la date de prise d'effet à la date de fin des services, telle que définie au paragraphe 5 du Protocole d'accord.

Section 1.19 Partie ou parties: la FAO et le prestataire de services, qui sont parties au présent Accord et conjointement dénommées les parties, telles que désignées dans le préambule du Protocole d'accord.

Section 1.20 Avoirs remboursables: tels que définis ci-après à la section 8.01 de la présente annexe A.

Section 1.21 Prestataire de services: entité désignée dans le préambule du Protocole d'accord, sélectionnée pour fournir des services à la FAO ou en son nom, conformément aux dispositions de la section 507 du Manuel de la FAO. Dans des circonstances particulières, le prestataire de services peut être désigné dans le Protocole d'accord comme l'agent d'exécution. Aux

fins du présent Accord, les termes «prestataire de services» et «agent d'exécution» sont interchangeables.
Section 1.22 Services: services définis au paragraphe 1 du Protocole d'accord et décrits plus en détail à l'annexe B du présent Accord. Aux fins de tout Protocole d'accord conclu avec un agent d'exécution, les termes «services» et «activités» sont interchangeables.
Section 1.23 Date de fin des services: date à laquelle se termine la période opérationnelle, telle que définie au paragraphe 5 du Protocole d'accord.
Section 1.24 Motif de résiliation: tel que défini ci-après à la section 18.01 de la présente annexe A.
Section 1.25 TVA: taxe sur la valeur ajoutée.

Article II. STATUT JURIDIQUE DES PARTIES
Section 2.01 En vertu de l'Acte constitutif de la FAO et de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, notamment, la FAO jouit d'une pleine personnalité juridique ainsi que des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts de manière indépendante.
Section 2.02 Aucune disposition du présent Accord ni document ou arrangement s'y rapportant ne saurait être interprétée comme conférant l'un quelconque des privilèges et immunités de la FAO au prestataire de services, à ses employés ou à toute autre personne fournissant les services en son nom.
Section 2.03 Le prestataire de services est enregistré en tant qu'entité gouvernementale, intergouvernementale (par exemple, une autre institution des Nations Unies), non gouvernementale ou encore à but non lucratif. Il jouit d'un statut juridique indépendant vis-à-vis de la FAO et est pleinement responsable, notamment des actes et omissions de ses employés, agents ou autres représentants.
Section 2.04 Les responsables, représentants, employés ou sous-traitants au service de l'une des parties ne sauraient en aucun cas être assimilés aux fonctionnaires ou agents de l'autre partie et aucune disposition de l'Accord ni document ou arrangement s'y rapportant ne saurait être invoquée pour établir ou créer, entre les parties, un rapport d'employeur à employé ou de commettant à préposé ou agent. Les agents désignés par le prestataire pour fournir les services ne sauraient en aucun cas être assimilés à des employés ou des agents de la FAO.

Article III. RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU PERSONNEL; AGENTS ESSENTIELS
Section 3.01 Le prestataire de services est responsable de toutes les activités liées à fourniture des services, ainsi que des actes ou omissions de tous ses employés, agents (y compris sous-traitants) et autres représentants qui fournissent les services en son nom.
Section 3.02 La FAO ne saurait être tenue responsable de quelque accident, maladie, perte ou dommage qui pourrait se produire durant la prestation de services, pas plus que des réclamations, exigences, poursuites ou jugements qui pourraient en découler, notamment de préjudices subis par les employés, agents (y compris sous-traitants) ou autres représentants du prestataire de services ou par des tiers. Elle ne saurait non plus être tenue responsable de toute perte, détérioration ou destruction d'un bien appartenant à des tiers, qui pourrait résulter des activités du prestataire de services ou de l'exécution du présent Accord, ou y être liée. En conséquence, la FAO ne traitera ni n'acceptera de réclamations à ce titre.
Section 3.03 À la demande de la FAO, les noms des personnes choisies par le prestataire pour fournir les services ci-après figurent à l'appendice 2 de l'annexe B (réputées être les «agents essentiels»). La FAO peut aussi demander les notices personnelles des agents essentiels. Pendant la période opérationnelle, le prestataire de services ne remplace aucun agent essentiel sans l'autorisation préalable de la FAO. Si un remplacement devient nécessaire, le prestataire ne propose à la FAO que des personnes ayant une expérience et des compétences égales ou comparables à celles de l'agent essentiel faisant l'objet du remplacement. Une fois le remplacement approuvé par la FAO, l'appendice 2 est modifié en conséquence et l'intéressé est considéré comme agent essentiel.
Section 3.04 Le prestataire de services est responsable du professionnalisme et de la compétence technique des agents essentiels au titre de l'Accord. Il sélectionne des personnes fiables et compétentes, capables de s'acquitter efficacement des obligations découlant de l'Accord en respectant les lois et traditions locales, ainsi que les normes de comportement moral et éthique les plus élevées.

Section 3.05 La FAO peut demander au prestataire de services de remplacer tout employé, y compris s'il s'agit d'un agent essentiel, qui ne lui paraît pas satisfaire aux normes de conduite attendues ou s'acquitter de ses tâches comme prévu par le présent Accord.

Article IV. ASSURANCE

Section 4.01 Le prestataire de services prend conformément à la législation nationale, ou selon les instructions de la FAO, les dispositions voulues pour s'assurer comme il convient contre des risques tels que la destruction de biens et les préjudices corporels qui pourraient résulter de l'exécution du présent Accord, ainsi que contre les actions en responsabilité civile de tiers.

Section 4.02 Le prestataire de services reconnaît et accepte que la FAO n'est en aucun cas tenue de fournir une couverture d'assurance-vie, d'assurance maladie, accident, voyage ou autre qui pourrait être nécessaire ou souhaitable à l'égard du personnel exécutant, pour le compte du prestataire, des services en rapport avec le présent Accord.

Section 4.03 Sauf disposition contraire du présent Accord, le prestataire de services doit, avant d'entreprendre l'exécution de toutes autres obligations en découlant et sous réserve des limites qui y sont énoncées, souscrire et maintenir pendant toute la durée de la période financière:

a) une assurance d'un montant suffisant pour couvrir les pertes imputables à des risques liés aux voyages de toutes les personnes dont les dépenses de voyage sont financées au titre du présent Accord; à défaut, il s'assure que les voyageurs ont eux-mêmes souscrit une assurance, de leur propre initiative et à leurs frais;
b) dans la mesure requise par la législation nationale ou les lois locales du lieu où les services sont fournis, une assurance tous risques d'un montant suffisant pour couvrir les dégâts matériels résultant de l'exécution du présent Accord, couvrant notamment tous équipements ou véhicules ou autres moyens de transport appartenant ou non au prestataire de services qui sont utilisés pendant l'exécution de l'Accord ou en rapport avec elle;
c) dans la mesure requise par la législation nationale et les lois locales du lieu où les services sont fournis, une assurance contre les accidents du travail ou une assurance responsabilité civile des employeurs, ou une assurance équivalentep.ba, d'un montant suffisant pour couvrir toutes les demandes d'indemnisation des employés du prestataire de services en cas de préjudices corporels, de décès ou d'invalidité, ou toutes autres prestations devant être versées prescrites par la loi, en rapport avec l'exécution de l'Accord, compte tenu en particulier des dispositions de la section 3.02;
d) toute autre assurance dont la FAO et le prestataire de services pourront convenir par écrit.

Article V. DROIT D'ACCÈS DE LA FAO

Section 5.01 Le fonctionnaire de la FAO responsable du Protocole d'accord ou les agents autorisés ont accès à tous les documents et sites liés aux services, notamment pendant l'exécution des activités de terrain et après la période opérationnelle, aux fins d'examen et d'audit. Le prestataire de services accepte de se conformer sans délai à toute demande de justificatifs que lui adresse la FAO.

Article VI. SOUS-TRAITANCE; CESSION

Section 6.01 Si le prestataire de services doit faire appel aux services de sous-traitants pour l'exécution des obligations découlant de l'Accord, et sauf disposition contraire de l'Accord, il doit obtenir au préalable l'accord écrit de la FAO. La FAO peut, à son entière discrétion, vérifier les qualifications professionnelles des sous-traitants et refuser tout sous-traitant proposé dont elle considère, de manière raisonnable, qu'il n'est pas suffisamment qualifié pour exécuter les obligations découlant de l'Accord.

Section 6.02 Le prestataire de services assume à lui seul la pleine responsabilité de l'exécution de ses obligations découlant du présent Accord. Tout accord de sous-traitance qu'il aurait conclu ne le dégage pas de sa responsabilité de fournir les services conformément au présent Accord.

Section 6.03 Les accords de sous-traitance ou d'achat visés à l'annexe seront exécutés conformément aux règles et procédures régissant la passation de marchés du prestataire de services. Le prestataire de services confirme que ses règles et procédures en la matière et leur application sont propres à garantir la transparence du processus d'achat et conformes aux principes généralement acceptés régissant les marchés publics en vue d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

Section 6.04 Le prestataire de services s'assure que les contrats de sous-traitance qu'il conclut font obligation aux sous-traitants i) de conserver les documents et registres requis par la section 9.02 pendant cinq ans après la fin de la période financière ou, éventuellement, pendant une période plus longue qui est spécifiée et ii) de donner à la FAO accès à tous les documents et sites liés aux services, notamment pendant l'exécution des activités de terrain et après la fin de la période financière, aux fins d'examen et d'audit.
Section 6.05 Les termes de tout accord de sous-traitance sont subordonnés à ceux du présent Accord et interprétés à tous égards en conformité avec ceux-ci.

Article VII. MONTANTS REMBOURSABLES: DÉPENSES AUTORISÉES ET DÉPENSES NON ADMISSIBLES
Section 7.01 La FAO assume ou rembourse tous les coûts directs admissibles
découlant de la fourniture des services qui:

a) sont expressément prévus et inscrits au budget;
b) sont nécessaires, directement imputables aux activités et proportionnels aux prestations fournies;
c) sont engagés pendant la période opérationnelle, à l'exception des coûts liés à l'audit du rapport final;
d) sont effectivement engagés par le prestataire de services, c'est-à-dire qu'ils correspondent à une dépense effective et véritable;
e) sont inscrits au coût historique;
f) sont raisonnables, justifiés, identifiables et étayés par justificatifs;
g) n'ont pas été récl0amés, remboursés ou imputés en vue d'un financement par une source autre que la FAO conformément au présent Accord.

Section 7.02 La FAO n'assume ni ne rembourse les coûts qui ne relèvent pas du présent Accord, notamment mais sans s'y limiter, les coûts suivants:

a) prime ou rémunération exceptionnelle autre que le traitement ordinaire;
b) dépenses relatives à l'achat d'équipements et de biens, sauf s'ils sont spécialement destinés aux activités prévues par le présent Accord et que le titre de propriété en est transféré à un bénéficiaire désigné par la FAO ou, à défaut, revient au prestataire de services.
c) droits de douane, taxes et charges, y compris la TVA, que le prestataire de services peut recouvrer ou déduire;
d) dettes et service de la dette;
e) provisions pour pertes, dettes ou éventuels passifs futurs;
f) frais bancaires liés aux transferts de fonds de la FAO;
g) coûts engagés après la période opérationnelle autres que ceux qui sont visés à la section 7.01 b), après avis de la FAO demandant au prestataire de services de suspendre les activités relevant du présent Accord ou après résiliation de l'Accord, à l'exception des coûts qui sont expressément acceptés par la FAO;
h) achat de terres ou d'immeubles;
i) intérêts dus à des tiers par le prestataire de services;
j) pertes imputables au taux de change.

Section 7.03 La FAO ne verse pas d'intérêts ou d'autres charges au prestataire de services en cas de retard de paiement de sa part.

Article VIII. RESTITUTION DES FONDS ET ACTIFS INUTILISÉS; DROITS DE RÉTENTION DE LA FAO ET AVOIRS
Section 8.01 À l'expiration du Protocole d'accord, le prestataire de services restitue à la FAO tous les fonds inutilisés inscrits au budget qu'elle lui a versés en vertu du présent Accord et tous les biens non consomptibles qu'elle lui a fournis et qu'il a utilisés aux fins de l'exécution des prestations prévues par le présent Accord (sauf ceux qui lui reviennent expressément par transfert du titre de propriété) ou rembourse la valeur de ces biens si la restitution n'est pas possible, ainsi que tous autres intrants qui n'ont pas été distribués aux bénéficiaires au moment de l'expiration (collectivement, les «avoirs remboursables»). Les avoirs

remboursables comprennent également toutes les recettes accessoires (voir définition ci-après) dont l'utilisation n'a pas été autorisée.

Section 8.02 «Recettes accessoires» s'entend notamment des recettes ou sommes à recevoir issues de la vente de tout bien ou autre avoir visé par le présent Accord, ainsi que de tout intérêt bancaire perçu ou à recevoir sur des fonds de la FAO qui ont été déposés ou temporairement placés sur un compte porteur d'intérêts. Pour les protocoles d'accord dont l'engagement financier maximal est d'au moins 200 000 dollars, le prestataire de services inscrit toutes les recettes accessoires comme des crédits au regard des sommes à recevoir de la FAO. Le prestataire de services n'utilise pas les recettes accessoires pendant la période opérationnelle, sauf si la FAO l'a expressément autorisé à le faire aux fins de la fourniture des services. À l'expiration du Protocole d'accord, le prestataire de services crédite à la FAO de telles recettes accessoires dans son rapport final, conformément à la section 8.01.

Section 8.03 La FAO se réserve un droit de rétention, de déduction ou de recouvrement d'un montant égal à la valeur de:

a) toute dépense considérée inadmissible au regard des critères énoncés dans le présent Accord, notamment les dépenses qui ne sont pas inscrites ou dûment consignées dans le rapport financier ou qui ne sont pas étayées par des justificatifs, comme le prévoit le présent Accord;
b) tous avoirs remboursables;
c) tout frais engagé par le prestataire de services (ou paiement effectué par la FAO) du fait d'irrégularités, d'actes de corruption, de fraudes, de collusion ou de coercition, ou de pratiques dilatoires ou contraires à l'éthique, au sens du présent Accord, imputables au prestataire de services, ses successeurs ou ayants droit, employés, agents ou représentants, ou tout autre montant que la FAO considère comme équitable au vu des circonstances.

Section 8.04 La FAO notifie formellement au prestataire de services son intention de retenir, déduire ou recouvrer les sommes susmentionnées, en en précisant le montant et la raison et en invitant le prestataire de services à fournir un complément de documentation concernant les dépenses inadmissibles ou les avoirs remboursables dans les 30 jours suivant la date de réception de la notification. Après examen de tout complément de documentation soumis par le prestataire de services ou si celui-ci n'en présente pas dans le délai prescrit, la FAO notifie formellement au prestataire de services sa décision de retenir ou de déduire d'autres montants qui lui sont dus au titre du présent Accord ou d'un autre accord et de procéder au recouvrement des dépenses inadmissibles ou des avoirs remboursables. Si la FAO choisit de procéder à un recouvrement, elle fixe l'échéance à laquelle le prestataire de services doit la rembourser.

Article IX. ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET TENUE DE REGISTRES

Section 9.01 Le prestataire de services soumet au fonctionnaire responsable du Protocole d'accord les rapports indiqués dans l'annexe B, aux dates convenues, et notamment un rapport final contenant un rapport descriptif et un rapport financier (le «rapport final»), accompagné des pièces justificatives comme l'exige le présent Accord, dans les 30 jours qui suivent la date de fin des services. Le rapport final doit être suffisamment détaillé pour permettre la certification des prestations à fournir et des dépenses effectuées, y compris des vérifications par sondage des transactions effectuées par des représentants ou axées sur le risque. Le rapport final doit être signé et certifié exact par un représentant du prestataire de services dûment désigné (cadre de direction, directeur financier, chef comptable ou équivalent).

Section 9.02 Le prestataire de services tient des livres comptables fidèles et conserve les pièces justifiant l'utilisation des intrants et des fonds fournis au titre du présent Accord, ainsi que tout autre document relatif aux services, pendant cinq ans suivant la fin de la période financière ou, éventuellement, pendant une période plus longue qui est spécifiée, au cours de laquelle la FAO, une personne désignée par la FAO ou l'autorité de vérification compétente (bureau d'audit national, par exemple) pourront procéder de plein droit, à n'importe quel moment, à l'examen ou à l'audit de l'un quelconque des aspects relatifs à l'Accord. Le prestataire de services coopère pleinement et diligemment à ces examens ou vérifications. Cette coopération totale et diligente s'entend, sans s'y limiter, de la disponibilité d'employés ou d'agents qui connaissent l'Accord pour répondre aux questions et de l'accès donné à la FAO ou à toute autre personne désignée ou autorité compétente, dans des conditions et à un horaire raisonnables, aux locaux du prestataire de services ou aux autres sites utilisés pour l'archivage des documents relatifs à l'Accord ou pour l'exécution des activités menées

dans le cadre du présent Accord. Cette obligation subsiste à l'expiration ou la résiliation du présent Accord.

Section 9.03 Outre les conditions énoncées à la section 9.01, dans le cas de protocoles d'accord portant sur un engagement financier maximal d'au moins 200 000 dollars, le rapport final est aussi signé par un vérificateur des comptes externe indépendant. Les honoraires du vérificateur des comptes peuvent être inscrits au budget du Protocole d'accord et remboursés au prestataire de services.

Section 9.04 Si le prestataire de services ne soumet pas le rapport final visé plus haut à la section 9.01 dans les 30 jours civils suivant la date de fin des services, FAO sera, après notification au prestataire de services, dégagée de toute obligation d'effectuer des paiements au titre du présent Accord.

Article X. ENGAGEMENT FINANCIER MAXIMAL

Section 10.01 Le présent Accord est un contrat à coûts remboursables et la FAO ne paiera que les dépenses véritables et conformes au budget figurant à l'annexe B. Les fonds fournis par la FAO au titre du présent Accord doivent être exclusivement utilisés par le prestataire de services pour la fourniture des services prévus par le présent Accord. Le prestataire de services, ses employés et tout autre personne fournissant des services pour son compte ne souscrira aucun autre engagement ou dépense excédant l'engagement financier maximal au nom de la FAO.

Article XI. UTILISATION DU NOM, DE L'EMBLÈME OU DU SCEAU OFFICIEL

Section 11.01 Par le présent Accord, la FAO n'approuve ni ne recommande aucun produit, processus ou service commercial. Le prestataire de services peut mentionner la contribution de la FAO dans toute communication diffusée par voie de presse, à des parties prenantes internes ou à bénéficiaires, notamment dans du matériel publicitaire, des notes officielles, des communications externes, des rapports ou des publications concernant les services. Une telle mention doit être assortie d'une clause de non-responsabilité précisant que la contribution de la FAO ne constitue en aucune façon une validation des produits, processus ou services du prestataire ou, s'agissant d'un rapport ou d'une publication, de ses opinions, sauf si la FAO en a expressément autorisé le texte. Le prestataire de services peut aussi faire mention du présent Accord et du financement de la FAO y relatif dans tout rapport financier ou autre qu'il est tenu de rédiger pour s'acquitter des obligations prévues par la législation nationale ou par ses propres statuts et règlements internes en matière d'établissement de rapports. Aucune autre utilisation du nom de la FAO n'est permise sauf autorisation expresse écrite de la FAO.

Section 11.02 Dans certains cas, la FAO peut donner pour instruction au prestataire de services d'utiliser son emblème en rapport avec les produits décrits dans le présent Accord. Sauf instruction directe de la FAO, son emblème ne peut être utilisé par le prestataire de services sans son accord préalable. Toute demande à cet effet sera adressée au fonctionnaire de la FAO responsable du Protocole d'accord désigné dans le présent Accord à l'adresse électronique suivante: «logo@fao.org». Toute utilisation de l'emblème doit être conforme à la politique de la FAO en la matière, qui sera communiquée sur demande au prestataire de services, assortie des fichiers électroniques correspondants, par le fonctionnaire responsable du Protocole d'accord.

Section 11.03 La FAO se réserve le droit de demander à tout moment au prestataire de services de limiter l'utilisation de son nom et de son emblème, notamment lorsque la publicité visée par la présente disposition pourrait mettre en danger le personnel des parties.

Article XII. DROITS D'AUTEUR, BREVETS ET AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ PROTÉGÉS

Section 12.01 Tous droits de propriété intellectuelle, notamment les droits d'auteur, portant sur des publications, des logiciels ou des plans mis à disposition par les parties aux fins des activités visées par le présent Accord sont détenus par la partie qui en est à l'origine. Tous droits de propriété intellectuelle, notamment les droits d'auteur, afférents aux produits visés par le présent Accord sont détenus par la FAO, notamment, sans s'y limiter, le droit d'utiliser, de publier, de traduire, de vendre ou de diffuser, à titre privé ou public, tout élément ou partie de ces produits. Par le présent Accord, la FAO octroie au prestataire de services une licence non exclusive et libre de droits pour utiliser, publier

et diffuser les produits issus du présent Accord à des fins non commerciales, pour autant que la FAO soit reconnue comme la source et la détentrice des droits d'auteur.

Article XIII. CONFIDENTIALITÉ

Section 13.01 Le prestataire de services et ses employés s'engagent à ne communiquer à aucune personne physique ou morale les «informations confidentielles» portées à leur connaissance par la FAO et à ne pas les utiliser à des fins privées ou commerciales. Aux fins de la présente disposition, «informations confidentielles» s'entend d'informations a) qui ont été communiquées par la FAO et sont marquées ou estampillées confidentielles ou b) qui n'étaient sont pas dans le domaine public au moment de la divulgation (et auxquelles le public n'avait pas déjà eu accès à la suite d'une diffusion ou du fait d'un manquement de la part du prestataire de services).

Section 13.02 Le prestataire de services peut divulguer des informations confidentielles dans la mesure exigée par la loi, sous réserve des privilèges et immunités de la FAO et sans qu'il y soit dérogé, à condition de donner à la FAO un préavis suffisant pour qu'elle puisse raisonnablement prendre des mesures de protection ou tout autre mesure qui pourrait être nécessaire avant une telle divulgation.

Section 13.03 Pour se conformer à ses obligation d'information et améliorer la transparence, la FAO se réserve le droit de rendre publiques ou de communiquer les informations suivantes concernant le présent Accord: i) le nom et la nationalité du prestataire de services; ii) une brève description des services et du lieu où ils sont fournis et iii) le montant sur lequel porte le présent Accord. La FAO peut aussi rendre publiques des informations sur le présent Accord ou sur le prestataire de services dans la mesure exigée par son Acte constitutif ou conformément aux résolutions ou règlements de la Conférence de la FAO. Le prestataire de services consent expressément à la divulgation ou à la publication des informations susmentionnées. La FAO ne communique ni ne rend publiques des informations marquées ou estampillées confidentielles.

Section 13.04 Le présent article reste en vigueur à l'expiration ou la résiliation du présent Accord.

Article XIV. PUBLICITÉ

Section 14.01 Le prestataire de services s'engage à informer immédiatement la FAO des circonstances suivantes:

a) événements ou incidents qui risquent d'affecter de manière significative ou de retarder l'exécution des activités visées par le Protocole d'accord ou de compromettre la capacité du prestataire de fournir les services;
b) faillite, insolvabilité, séquestre ou liquidation ou toute autre événement de crédit concernant ou touchant le prestataire de services ou l'autorité qui en est responsable;
c) utilisation du nom de la FAO à des fins autres que celles qui sont expressément autorisées à la section 11.01;
d) changements intervenus dans le personnel essentiel, comme prévu à la section 3.03;
e) tout conflit ou problème qui pourrait se présenter dans sa relation avec les autorités nationales, comme prévu à la section 23.02;
f) toute autre circonstance qui pourrait raisonnablement influer sur la décision de la FAO de conclure le Protocole d'accord ou sur la capacité du prestataire de services de s'acquitter des obligations prévues par le présent Accord.

Section 14.02 Le prestataire de services s'engage à prévenir immédiatement la FAO s'il apprend que la modification de son nom, de son statut juridique ou de l'autorité qui en est responsable directement ou indirectement est prévue, et à lui en donner notification au moins cinq (5) jours avant une telle modification.

Article XV. EXONÉRATION FISCALE

Section 15.01 La FAO bénéficie de certains privilèges et immunités, par lesquels elle est notamment exonérée des taxes sur la vente, telles que la TVA, et des droits de douane et dispensée des restrictions à l'importation. Le prestataire ne peut prétendre de la FAO qu'elle prenne à sa charge toute taxe relative à la fourniture des services, mais il peut notamment demander le remboursement intégral des taxes sur les articles qu'il a achetés aux fins de la fourniture des services, si la FAO constate qu'il

est particulièrement difficile ou impossible pour le prestataire de se les faire rembourser par les autorités fiscales compétentes.

Article XVI. CLAUSES ESSENTIELLES

Section 16.01 Le prestataire de services reconnaît et accepte que chacune des dispositions du présent article constitue une clause essentielle de l'Accord et que tout manquement autorise la FAO à résilier immédiatement l'Accord moyennant notification adressée au prestataire de services, sans être redevable d'aucune pénalité au titre d'une telle résiliation et sans que sa responsabilité soit engagée d'aucune autre manière.

Section 16.02 SOURCE DES INSTRUCTIONS. Dans le cadre de l'exécution de l'Accord, le prestataire de services ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'une autorité extérieure à la FAO. Si une telle autorité prétend lui donner des instructions quant à l'exécution de l'Accord ou lui imposer des restrictions, le prestataire de services en réfère sans délai à la FAO et lui apporte son concours en vue de régler la question. Le prestataire de services ne prend aucune mesure susceptible porter préjudice à la FAO dans le cadre de l'exécution du présent Accord et s'acquitte de ses engagements en faisant le plus grand cas des intérêts de la FAO.

Section 16.03 CODE DE CONDUITE, CONFLIT D'INTÊRETS ET SANCTIONS

Dans l'exécution des services, le prestataire observe les plus hautes normes d'éthique et adhère au Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies, qui peut être consulté à l'adresse suivante: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct .

Le prestataire de services prend toutes les précautions raisonnables pour éviter un quelconque conflit d'intérêts lors de l'exécution des services. On parle de conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'une personne qui met en œuvre les services est compromis. Le prestataire de services s'engage à informer la FAO sans délai de toute situation constituant ou susceptible d'occasionner un conflit d'intérêt, et notamment d'un intérêt quelconque qu'un membre du personnel de la FAO ou des parents au premier degré d'un membre du personnel de la FAO pourraient avoir dans les activités du prestataire de services. Il garantit qu'aucun fonctionnaire, membre du personnel ou représentant de la FAO, ni aucun parent d'une personne ayant une de ses qualités, n'a un intérêt quelconque à cet Accord, ni n'en tire le moindre bénéfice.

Le prestataire de services confirme qu'il ne s'est livré ni ne se livrera à aucun acte de corruption, de fraude, de collusion ou de coercition, à aucune pratique contraire aux règles d'éthique, ni à aucune pratique dilatoire, lors de la conclusion ni durant l'exécution du présent Accord. Si la FAO établit que le prestataire de services s'est livré à de tels actes ou à de telles pratiques, elle peut imposer des sanctions et notamment résilier l'Accord conformément aux dispositions prévues dans les procédures de la FAO relatives aux sanctions (http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/FAO_Vendors_Sanctions_Policy_-_Procedures.pdf). En outre, les informations relatives aux prestataires et aux tiers visés par des sanctions peuvent être communiquées à des organisations intergouvernementales et aux institutions des Nations Unies. La présente disposition doit figurer dans tous les contrats et autres accords conclus par le prestataire de services avec des sous-traitants et autres parties.

Aux fins du présent Accord, les termes ci-après sont définis comme suit:

a) «*Fraude*»: tout acte ou omission, y compris une fausse déclaration, qui induit en erreur, sciemment ou par négligence, ou cherche à induire en erreur une partie pour en retirer des avantages financiers ou autres, ou pour éviter une obligation;
b) «*Coercition*»: la dégradation ou le dommage, ou la menace de dégradation ou de dommage, frappant directement ou indirectement une partie ou un bien d'une partie pour influencer illicitement ses décisions;
c) «*Collusion*»: un arrangement entre au moins deux parties visant à atteindre un but illicite, y compris à influencer de façon abusive les décisions d'une autre partie;
d) «*Corruption*»: le fait d'offrir, de donner, de recevoir ou de demander, directement ou indirectement, toute chose de valeur, tangible ou intangible, pour influencer illicitement les décisions d'une autre partie;
e) «*Pratique non conforme aux règles d'éthique»:* les actes ou omissions contraires à la politique de la FAO en matière de conflit d'intérêts et de cadeaux et invitations et en matière de restrictions applicables après la cessation de service

(http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/fr/), ou contraires aux dispositions et autres textes relatifs à la conduite des affaires avec la FAO, y compris le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies;

f) «*Pratique dilatoire*»: les actes ou omissions du prestataire de services, ou de ses filiales, successeurs ou ayants droit susceptibles de faire obstacle aux activités de l'Unité d'enquête du Bureau de l'Inspecteur général de la FAO ou de les empêcher.

Pour pouvoir conclure un accord avec la FAO, le prestataire de services doit déclarer que ni lui ni l'un de ses agents ou sous-traitants autorisés n'ont été suspendus, exclus ou autrement considérés comme ne remplissant pas les conditions requises par toute autre institution des Nations Unies ou par toute organisation du groupe de la Banque mondiale, qu'il ne figure sur la liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies et que ni lui ni l'un de ses agents ou de ses sous-traitants autorisés n'est sous le coup et n'a fait l'objet d'une sanction ou d'une suspension temporaire imposée par une des organisations susmentionnées. Le Prestataire de services est donc tenu de divulguer à la FAO si lui-même, ou l'un de ses affiliés ou agents, est, a été ou devient l'objet d'une telle sanction ou mesure à tout moment au cours des trois années précédant le présent Accord et à tout moment tout au long de l'exécution du présent Accord. Le prestataire de services reconnaît que tout manquement à la présente disposition autorise la FAO à résilier immédiatement l'Accord moyennant notification, sans qu'elle ne soit redevable d'une pénalité de résiliation et sans que sa responsabilité ne soit engagée d'aucune autre manière et que les fausses déclarations concernant son statut constituent une pratique frauduleuse.

Conformément au Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies, les prestataires de services s'abstiennent d'offrir un emploi à tout membre du personnel de la FAO pendant un an après que l'intéressé a quitté le service de la FAO.

Section 16.04 PERSONNEL. Le prestataire de services:

a) Respecte l'interdiction du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes;
b) Respecte le droit librement exercé des travailleurs, sans distinction, de se syndiquer, pour promouvoir et défendre leurs intérêts ainsi que la protection des travailleurs qui exercent leur droit syndical;
c) Veille à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de professions;
d) Garantit des conditions justes et raisonnables de sécurité, de santé et de bien-être.

Le prestataire de services déclare et garantit que ni lui ni une de ses sociétés mères (si applicable), de ses filiales ou de ses sociétés liées (si applicable) ne se livre à une pratique incompatible avec les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant, http://www.unhcr.org/protection/children/50f941fe9/united-nations-convention-rights-child-crc.html, notamment à l'article 32, qui dispose que tout enfant doit être protégé contre l'accomplissement de tout travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

Section 16.05 TERRORISME. Le prestataire de services s'engage à s'assurer par tous les moyens raisonnables que les fonds qu'il reçoit de la FAO au titre de l'Accord ne sont pas utilisés pour apporter un soutien à des personnes ou à des entités i) associées à des activités terroristes et figurant à ce titre sur la liste tenue par le Comité du Conseil de sécurité créé par les résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011), ou ii) faisant l'objet de sanctions ou d'autres mesures décidées par le Conseil de sécurité. La présente disposition doit figurer dans tous les contrats et autres accords conclus par le prestataire de services avec des soustraitants et autres parties.

Section 16.06 EXPLOITATION SEXUELLE. Le prestataire de services prend toutes les mesures appropriées pour empêcher ses employés ou toute autre personne engagée et placée sous son entière autorité pour exécuter des services au titre du présent Accord de se livrer à des actes d'exploitation ou à des abus sexuels à l'égard des bénéficiaires des services fournis au titre du présent Accord ou de personnes liées à ces bénéficiaires. En ce sens, toute activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans, constitue une forme d'exploitation et d'abus sexuels à l'égard de cette personne. En outre, le prestataire de services s'abstient de demander des faveurs sexuelles ou d'imposer toute autre forme de comportement à caractère dégradant ou d'exploitation en échange d'une somme d'argent, de biens, de services ou autres à tout bénéficiaire direct des services fournis au titre du présent Accord, ou à toute personne liée à ces bénéficiaires, et prend toutes les mesures raisonnables et appropriées pour interdire à ses employés ou autres personnes engagées et placées sous son autorité de commettre de tels actes.

Article XVII. FORCE MAJEURE

Section 17.01 Si elle se trouve dans des circonstances constituant un cas de force majeure, la partie touchée adresse dès que possible à l'autre partie une notification écrite dans laquelle elle expose en détail lesdites circonstances et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle est dans l'incapacité, totale ou partielle, de s'acquitter des obligations et des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent Accord. La partie touchée informe aussi l'autre partie de tout changement de situation ou de tout événement qui entrave ou risque d'entraver la bonne exécution du présent Accord. Si la partie touchée est le prestataire de services, il soumet à la FAO, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification d'un cas de force majeure ou d'un autre changement de situation, un état financier précisant l'utilisation qui a été faite des fonds jusqu'à la date de la notification, ainsi qu'un état prévisionnel des dépenses qu'il estime nécessaires du fait du changement de situation ou du cas de force majeure. La FAO n'assumera aucun dépassement de coûts résultant du fait que le prestataire de services ne l'a pas promptement informée du cas de force majeure.

Section 17.02 Après réception des pièces visées par les présentes dispositions, la FAO a le droit de suspendre ou de résilier l'Accord conformément à l'article XVIII ou de prendre toutes autres mesures qu'elle juge raisonnablement utiles ou nécessaires en l'occurrence, notamment celle d'accorder à la partie touchée un délai supplémentaire raisonnable pour l'exécution d'obligations découlant du présent Accord. En tout état de cause, la FAO est en droit de considérer que le prestataire de services se trouve définitivement dans l'incapacité d'exécuter le présent Accord s'il n'exécute pas les obligations en découlant, en tout ou en partie, pendant une période dépassant quatre-vingt-dix (90) jours pour cause de force majeure.

Section 17.03 Aux fins de l'Accord, sont considérés comme relevant de la «force majeure» les phénomènes naturels imprévisibles et imparables, tout acte de guerre (que celle-ci soit déclarée ou non), les invasions, les révolutions, les insurrections, les actes de terrorisme et tous autres événements de nature ou gravité semblable, sous réserve qu'ils résultent de causes indépendantes de la volonté du prestataire de services et non d'une faute ou négligence de sa part (ou de la part de son personnel, de ses agents, de ses autres représentants ou de ses sous-traitants autorisés) et qu'ils se révèlent insurmontables en dépit de toute la diligence requise. Les défauts dans le matériel, les matériaux ou les fournitures, ou des retards dans leur disponibilité (sauf s'ils sont dus à un cas de force majeure), les conflits du travail, les grèves ou les difficultés financières ne constituent pas des cas de force majeure. Sauf disposition contraire du présent Accord, le prestataire de services reconnaît qu'il peut arriver que la prestation de services s'inscrive dans un contexte difficile ou hostile, notamment en raison de troubles civils, dans une zone où la FAO prépare, mène ou achève une opération humanitaire ou une opération analogue. En conséquence, tout retard ou inexécution résultant d'événements prévisibles dus ou liés à la difficulté du contexte, ne constitue pas en soi un cas de force majeure au sens du présent Accord.

Article XVIII. SUSPENSION; RÉSILIATION; RECOURS

Section 18.01 Chacun des cas suivants sera considéré comme un «motif de résiliation» au sens du présent Accord:

a) le transfert, par le prestataire de services, à des tiers, que ce soit directement ou indirectement par un intermédiaire, de tout ou partie des droits et obligations ayant trait aux services faisant l'objet du présent Accord, à l'exception des contrats de sous-traitance dûment autorisés par la FAO;
b) tout changement intervenu dans le nom, le statut juridique ou l'autorité responsable du prestataire de services, sauf si la FAO l'a expressément autorisé par écrit, à la suite d'une communication préalable conformément à l'article XIV;
c) la faillite, l'insolvabilité, le séquestre ou la liquidation du prestataire de services;
d) toute faute commise délibérément par le prestataire de services;
e) tout retard injustifié dans la fourniture des services, de nature à compromettre sérieusement la réalisation des objectifs poursuivis par la FAO dans le présent Accord;
f) tout manquement grave de la part du prestataire de services qui n'a pas été rectifié bien que la FAO l'ait signalé et qu'il ait été possible d'y remédier;

g) tout manquement du prestataire de services à l'une quelconque des clauses essentielles;
h) le non-respect des exigences en matière de communication fixées à l'article XIV.

Section 18.02 La FAO a le droit de suspendre, en tout ou en partie, l'exécution des services prévus par le présent Accord moyennent un préavis écrit adressé au prestataire de services a) si elle a des raisons de penser qu'un motif de résiliation est survenu ou est en train de se produire et qu'elle a besoin d'un délai supplémentaire pour décider de la manière de procéder ou b) en cas de force majeure.

Section 18.03 En cas de suspension de l'exécution de l'Accord, la FAO peut:

a) révoquer la suspension et demander au prestataire de services de reprendre l'exécution de ses obligations. Dans ce cas, si la période de suspension a duré plus de trente (30) jours, la FAO peut, à sa seule discrétion en fonction des circonstances dans lesquelles l'exécution a été suspendue, rembourser le prestataire des dépenses qu'il a engagées du fait de la suspension et de la reprise des services, et la date de fin des services est prorogée pour une période égale à la période pendant laquelle l'exécution de l'Accord a été suspendue;
b) révoquer la suspension sous réserve de certaines conditions qui, si elles ne sont pas remplies par le prestataire de services, donneront lieu à un nouveau motif de résiliation; ou
c) résilier l'Accord moyennant un préavis écrit adressé au prestataire de services, la résiliation prenant effet à la date de la notification.

Section 18.04 La FAO a le droit de résilier l'Accord pour des causes imprévisibles échappant à son contrôle ou en cas de force majeure la concernant. En cas de résiliation en application du présent paragraphe, la FAO adresse un avis de résiliation au prestataire de services et procède à tous les versements nécessaires pour couvrir les dépenses engagées par le prestataire jusqu'à la date de réception de l'avis de résiliation. Après cette date, la FAO pourra approuver au cas par cas des dépenses supplémentaires liées à la cessation des services, qui devront être communiquées par écrit.

Section 18.05 Chacune des parties a le droit de résilier le présent Accord moyennant préavis écrit de soixante (60) jours adressé à l'autre partie.

Section 18.06 En cas de résiliation du présent Accord:

a) Le prestataire de services doit i) s'abstenir, à compter de la date de réception de l'avis de résiliation, de prendre de nouveaux engagements au titre de l'exécution de l'Accord, sauf accord écrit de la FAO, ii) mettre fin à tous les contrats de sous-traitance, iii) prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter toute perte ou détérioration de biens, d'équipements, de matériel ou de fournitures, ainsi que d'autres préjudices et iv) s'engager à rembourser la FAO de tout versement déjà perçu au titre de services qui ne satisfont pas aux normes attendues par la FAO.
b) La FAO procède à tous les versements qui seraient dus et payables jusqu'à la date effective de la résiliation, déduction faite de tout montant à la suite de réclamations découlant de l'exécution du présent Protocole d'accord ou s'y rapportant, ainsi que des dispositions pertinentes du présent Accord, et en particulier celles de son article VIII. En cas de résiliation due à un cas de force majeure touchant le prestataire de services, celui-ci devra aussi rembourser la FAO de tous fonds qu'il aura déjà perçus pour des services qui n'ont pas été exécutés.

Section 18.07 La FAO a droit de résilier le présent Accord sans être redevable d'aucune pénalité au prestataire de services, après lui avoir adressé un avis écrit, en cas de violation des obligations et garanties énoncées et explicitées à l'article XVI, Clauses essentielles. Outre les droits énoncés aux sections 9.04 et 8.04, notamment le droit de rétention, de déduction ou de recouvrement de certains montants, la FAO prend toutes autres mesures qu'elle juge appropriées. Tout manquement à l'obligation de remboursement et à toute autre mesure de réparation demandée par la FAO peut donner lieu à des poursuites ou à des sanctions à l'encontre du prestataire de services conformément aux Procédures de la FAO relatives aux sanctions.

Article XIX. MODIFICATIONS

Section 19.01 Aucune modification n'est autorisée:

a) qui aurait pour effet de modifier sensiblement la portée ou le but du présent Accord; ou
b) qui a pour effet d'accroître l'engagement financier maximal de plus de cent pour cent par rapport à l'engagement financier maximal initial, sauf s'il a été expressément convenu que le

plan de travail et le budget de l'Accord pourrait faire l'objet de révisions périodiques dûment approuvées.

Section 19.02 Les changements et modifications suivants au présent Accord ne sont permis que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation écrite signée par les deux parties:

a) réaffectation ou variation budgétaire de plus de 25 pour cent dans les principaux postes du budget de l'Accord;
b) réaffectation budgétaire de tout montant indiquant une détérioration grave du rapport coût-efficacité du prestataire de services, à la suite de laquelle le coût des traitements, honoraires, frais de voyage et d'hébergement et indemnités journalières des employés du prestataire ou des sous-traitants augmente sensiblement par rapport au budget initial ou amendé, sans qu'il n'y ait eu de changements correspondants dans la quantité ou dans la qualité des services à fournir;
c) augmentation des coûts;
d) extension de la période opérationnelle de l'Accord, mais seulement si elle précède la date de fin des services. Toute demande d'extension doit être présentée par écrit à la FAO au moins un mois civil avant la date de fin des services, être dûment motivée et accompagnée d'un état financier intérimaire;
e) changements relatifs aux instructions de paiement.

Section 19.03 Tout écart par rapport à l'exécution prévue par le présent Accord ou tout changement des conditions fixées, autres que ceux qui sont expressément interdits par la section 19.01 ou qui sont permis moyennant l'autorisation écrite et signée visée à la section 19.02, sera permis si les parties en conviennent par un échange de courriels ou d'autres écritures.

Section 19.04 Pendant la période de clôture, si les services continuent d'être fournis comme si l'accord était encore pleinement en vigueur, un changement peut être autorisé à condition que les deux parties y consentent par écrit dans un document signé, en vue de proroger la période opérationnelle de l'Accord pour permettre de mener à bien la fourniture de tous les produits devant être livrés ainsi que la cessation des services.

Article XX. NON-RENONCIATION AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Section 20.01 Aucune disposition du présent Accord ou de tout autre document y afférent ne doit être interprétée comme constituant une renonciation aux privilèges et immunités de la FAO, de son personnel ou de toute autre personne fournissant les services en son nom ou une reconnaissance de la compétence des tribunaux de tel ou tel pays pour connaître de différends découlant de l'Accord.

Article XXI. NON-RENONCIATION AUX DROITS

Section 21.01 Le fait qu'une partie n'exige pas l'exécution d'une des dispositions n'affecte pas le droit de cette partie de la demander par la suite, et ne constituera pas une exonération en cas de violation ou de défaut ultérieur ni une dérogation à la disposition elle-même et ne dégagera pas les parties de leurs obligations découlant de l'Accord.

Article XXII. LANGUE DE L'ACCORD

Section 22.01 Le Protocole d'accord est rédigé en anglais, en espagnol ou en en français. Toute la documentation y afférente, les documents relatifs à l'établissement de rapports et au suivi et toute autre correspondance officielle entre les parties seront dans la même langue que celle du Protocole d'accord. Les traductions du Protocole d'accord ou de la documentation y relative dans d'autres langues ne seront établies que pour la commodité des utilisateurs et ne seront pas contraignantes pour les parties.

Article XXIII. DROIT APPLICABLE

Section 23.01 Le présent Accord est régi par les principes généraux du droit, à l'exclusion de tout régime juridique national particulier. Les principes généraux du droit sont réputés inclure les Principes d'UNIDROIT 2010 relatifs aux contrats du commerce international.

Section 23.02 Dans la fourniture des services, le prestataire se conforme à toutes les lois nationales applicables à ses activités et à ses rapports avec des tiers, notamment ses employés. Le prestataire de services corrige rapidement toute violation à cet égard et tient la FAO informée de tout conflit ou problème survenant avec les autorités nationales.

Article XXIV. INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Section 24.01 En cas de conflit ou de contradiction entre les dispositions de la présente annexe et celles de l'annexe C, l'annexe C l'emportera.

Article XXV. LE CALCUL DES DÉLAIS DE L'ACCORD

Section 25.01 Sauf disposition contraire, «jours» s'entend de jours civils.

Article XXVI. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Section 26.01 Tout différend survenant entre les parties à propos de l'interprétation et de l'exécution de l'Accord est réglé par voie de négociation. S'il n'est pas réglé par voie de négociation entre les parties ou par un autre mode de règlement accepté d'un commun accord, il est, à la demande de l'une ou l'autre des parties, soumis à un conciliateur. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le conciliateur à désigner, chacune en désigne un. La procédure de conciliation est menée en application du Règlement de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) actuellement en vigueur.

Section 26.02 Tout différend qui n'est pas réglé à l'issue de la conciliation est, à la demande de l'une ou l'autre des parties, réglé par arbitrage, conformément au Règlement de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international actuellement en vigueur. Le tribunal arbitral n'a pas le pouvoir d'ordonner le paiement de dommages intérêts punitifs. La FAO et le prestataire de services acceptent toute sentence arbitrale rendue en application du présent article comme réglant définitivement leur différend.

Section 26.03 Les parties peuvent demander une conciliation pendant l'exécution du présent Accord ou dans un délai maximum de douze mois après la cessation, l'expiration ou la résiliation de l'Accord. Les parties peuvent demander un arbitrage au maximum quatre-vingt-dix (90) jours après l'achèvement de la procédure de conciliation. Toute procédure de règlement des différends sera conduite dans la langue dans laquelle l'Accord est rédigé, à savoir l'anglais, l'espagnol ou le français.

Section 26.04 Les dispositions du présent article resteront en vigueur après la résiliation ou l'expiration du présent Accord.

ANNEXE B AU PROTOCOLE D'ACCORD:
MANDAT ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: supprimer tous les passages en italique et surlignés (y compris le présent paragraphe) et SOIT compléter comme il convient SOIT supprimer complètement tous les passages entre crochets ([ ]) avant d'envoyer le projet au prestataire pour examen ou signature finale. Supprimer le présent paragraphe avant la mise au point de la version finale.

1. Contexte

Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: donner, le plus brièvement possible, des informations générales pour expliquer l'objectif ou les objectifs de l'Accord. La présente section devrait avoir pour seul objet de présenter le contexte de façon à aider le prestataire à prendre les bonnes décisions et à faire les bons choix afin de réaliser ces objectifs, toujours dans les limites de la marge d'appréciation que l'Accord laisse au prestataire. Éviter de répéter les justifications de la nécessité des services et activités, qui ont déjà normalement été présentées dans le descriptif de projet.

2. Portée

a. Objet:

Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: résumer l'objet des services et activités.

Les parties reconnaissent qu'il ne peut être apporté à l'Accord aucune modification qui permettrait la réalisation d'activités ne relevant pas de l'objet de l'Accord.

b. Produits:

Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: préciser et décrire en détail le(s) produit(s) final(s). Il est indispensable de définir de manière détaillée et précise le(s) produit(s) final(s), tels qu'une enquête, une carte, des rapports de recherche, des données ou des rapports d'atelier, afin d'éviter tout différend sur la quantité ou la qualité au moment de la réception des éléments à fournir et de l'approbation des demandes de paiement.

c. Activités:

Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: donner une description détaillée des services et des activités confiés au prestataire pour l'obtention du ou des produit(s) spécifié(s), en donnant des précisions, selon qu'il conviendra, sur l'expertise nécessaire, la méthode à utiliser, les normes techniques et opérationnelles (par exemple, modalités des enquêtes (définir la portée, les données à recueillir et les moyens à employer) et/ou le calendrier à respecter, entre autres, l'organisation de sessions de formation (définir le groupe cible, le programme, le contenu, le matériel pédagogique, la durée, etc.) et l'élaboration de produits (spécifications, installations utilisées, etc.).

d. Indicateurs de performance clés et moyens de vérification:

Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: préciser les éventuels indicateurs de performance qualitatifs et les mécanismes de suivi, y compris les procédures de contrôle de l'état d'avancement des activités, auxquels le prestataire doit se conformer, et préciser la liste des rapports à produire, le calendrier de remise, la présentation, la ou les langue(s), le nombre d'exemplaires nécessaires, le ou les bénéficiaire(s) et tout autre renseignement pertinent.

e. Plan de travail / calendrier des activités:

Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: fournir un tableau présentant la liste des activités et les dates (de préférence sous la forme d'un diagramme de Gantt simplifié) ainsi que les étapes et les délais à respecter pour le(s) produit(s).

3. Rapports à présenter à la FAO

Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: énumérer les rapports requis, en précisant les dates auxquelles ils doivent être transmis, conformément au plan de travail / calendrier des activités (ci-dessus) et au calendrier des paiements présenté plus loin.

Il sera présenté un rapport final, comprenant un rapport descriptif et un rapport financier, signé et dont l'exactitude eu égard au présent Accord sera certifiée.

4. Budget détaillé

Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: fournir un budget détaillé, précisant pour chaque rubrique: la description de la rubrique, l'unité de mesure, le coût unitaire, la quantité et le total (ce total devant être le montant que la FAO accepte de financer (dans la stricte limite des coûts effectifs)). Le budget doit être exprimé dans une seule monnaie, à savoir la monnaie dans laquelle la valeur maximale de l'Accord est exprimée.
Les rubriques budgétaires peuvent être les suivantes, entre autres:

- *personnel permanent du prestataire affecté à l'activité/la prestation de services convenue;*
- *embauche de personnel temporaire ou achat de services par le prestataire;*
- *transport (billets, carburant pour les véhicules);*
- *indemnités journalières de subsistance;*
- *location d'installations/équipements existants du prestataire;*
- *location d'installations/équipements disponibles localement (n'appartenant pas au prestataire);*
- *achat de fournitures et matériel indispensables;*
- *coûts administratifs et opérationnels*

N.B.: Dans les cas où un seul paiement «forfaitaire» est indiqué, il faut expliquer le calcul de la somme forfaitaire dans une note en bas du tableau budgétaire.

5. Description des apports ou intrants devant être fournis en nature par la FAO et calendrier de fourniture

Énumérer uniquement les apports qui ne sont PAS énumérés dans le budget de l'Accord et que la FAO doit fournir en nature au prestataire, uniquement pour lui permettre de mener à bien les activités convenues. Sont également compris les apports ou intrants achetés dans le cadre du projet spécifiquement à cet effet. Vérifier que les clauses correspondantes (clauses relatives à la distribution d'intrants, par exemple) sont bien incluses dans l'Accord. Si la FAO ne doit fournir aucun apport ou intrant (en dehors du temps consacré par son personnel à la supervision et à la gestion de l'Accord), supprimer cette section. Décrire les apports ou intrants, leur quantité, leur qualité et leurs caractéristiques techniques, mais ne pas préciser leur valeur financière. Il peut s'agir des apports ou intrants suivants: les matériels/les fournitures devant être fournis, la logistique (transport, etc.), l'utilisation de locaux et d'installations (de projet). Établir le calendrier de fourniture des apports et intrants (le cas échéant) et le lieu de fourniture, et décrire en détail toute condition connexe.

6. Apports et intrants que le prestataire doit fournir gratuitement à la FAO et calendrier de fourniture

Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: énumérer et décrire en détail tous les apports et intrants (avec les quantités, si nécessaire) que doit fournir le prestataire en sus de ceux inclus dans le budget, sans toutefois les valoriser. Il peut s'agir des apports et intrants suivants: l'utilisation de locaux et d'installations, la fourniture de services d'experts et de personnel d'appui, l'utilisation d'équipements et la mise à disposition de matériels/fournitures. Établir le calendrier de fourniture des apports et intrants (le cas échéant); exposer les répercussions négatives en cas de manquement du prestataire et les conséquences que cela pourrait avoir pour lui (suspension des paiements de la FAO, par exemple, voire récupération de paiements déjà perçus).

7. Modalités de paiement

a. Toute demande de paiement sera faite au moyen du formulaire de paiement figurant en appendice 1 à la présente ou de tout autre formulaire accepté spécifiquement par la FAO ou dont les parties seront convenues au préalable.
b. Le prestataire enverra chaque demande de paiement au responsable de l'Accord à l'adresse mentionnée au paragraphe 7 de l'Accord pour les notifications et autres communications.
c. Les paiements seront effectués dans la monnaie indiquée au paragraphe 3 de l'Accord, conformément aux instructions bancaires fournies par le prestataire et reportées au paragraphe 8, ci-dessous.
d. Les paiements au titre du présent Accord seront effectués uniquement après que le responsable de l'Accord aura certifié que le prestataire en a fait correctement la demande et que le prestataire aura satisfait aux conditions énoncées et requises pour le paiement. On trouvera ci-après le calendrier des paiements proposé et les conditions y afférentes:

i. **premier paiement** ne dépassant pas *[montant et monnaie]* après *[insérer les conditions requises pour le paiement]*;
ii. après examen et approbation du rapport financier intermédiaire pertinent présenté par le prestataire conformément au paragraphe 3 ci-dessus, **un ou plusieurs paiement intermédiaires**, dont la somme ne dépassera pas *[montant et monnaie]*, comme suit:

paiement n° *[insérer le numéro]* de *[montant et monnaie]* après *[insérer les conditions requises pour le paiement, en faisant référence aux étapes du plan de travail et aux produits]*;
paiement n° *[insérer le numéro]* de *[montant et monnaie]* après *[insérer les conditions requises pour le paiement, en faisant référence aux étapes du plan de travail et aux produits]*;
paiement n° *[insérer le numéro]* de *[montant et monnaie]* après *[insérer les conditions requises pour le paiement, en faisant référence aux étapes du plan de travail et aux produits]*; et

iii. après examen et approbation du rapport final descriptif et financier présenté par le prestataire conformément à la section 9.01 de l'annexe A, le **paiement final** ne dépassant pas *[montant et monnaie]*.

8. Instructions bancaires

Pour effectuer les paiements au prestataire, on utilisera les informations bancaires ci-après:

<table>
<tr><td colspan="2">Banque:</td><td>Code d'acheminement et/ou code d'agence</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nom exact du titulaire du compte (le compte doit être au nom du prestataire; la FAO ne peut pas effectuer de paiements au bénéfice de tiers)</td><td>Numéro du compte</td></tr>
<tr><td>Code SWIFT / BIC</td><td>IBAN</td><td>Monnaie du compte</td></tr>
<tr><td colspan="3">Adresse de la banque (adresse physique, pas de boîte postale)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ville de la banque</td><td>Pays de la banque</td></tr>
</table>

Renseignements sur la banque intermédiaire (le cas échéant)

9. Données d'identification concernant le prestataire

Le prestataire garantit que les informations ci-après sont vraies et correctes et reconnaît les obligations de notification qui lui incombent en vertu de la section 14.02 de l'annexe A.

Nom complet du prestataire (tel que légalement enregistré)		Numéro de fournisseur de la FAO (s'il est connu)
Autres appellations commerciales du prestataire (le cas échéant)		
Adresse, ligne 1		
Adresse, ligne 2		
Adresse, ligne 3		
Ville		Code postal
État	Pays	
Adresse électronique		Site web
Numéro de téléphone (y compris le code pays et l'indicatif zonal)		Numéro de télécopie (y compris le code pays et l'indicatif zonal)

Appendice 1: Modèle de demande de paiement

(*Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord:* Insérez le formulaire de demande de paiement pour les PdA disponible sous l'onglet 5 du Modèle de budget et rapport financier pour les Protocoles d'Accord. Si le PdA prévoit un paiement anticipé initial, veuillez utiliser le modèle disponible sous l'onglet 4 du même document.)

NB. À L'ATTENTION DU PRESTATAIRE DE SERVICES - CONDITIONS DE PAIEMENT FINAL:

Veuillez noter qu'entre la fin du Protocole d'Accord et la soumission du Rapport Final, les copies des documents justificatifs suivants doivent parvenir à la FAO en même temps que les demandes de paiement :

a) Pour l'acquisition de biens ou de services, merci de bien vouloir fournir les copies des factures pertinentes émises par vos fournisseurs ainsi que les copies des preuves de leur paiement intégral.
b) Pour les salaires et les autres paiements liés aux ressources humaines, merci de bien vouloir fournir les copies des fiches de paie détaillant les paiements des salaires des employés qui consacrent leur temps aux activités du PdA, ainsi que les explications complémentaires sur les éventuels frais de détachement.
c) Pour les frais de déplacement, d'hospitalité et d'hébergement, merci de bien vouloir fournir les copies des preuves de l'utilisation appropriée des ressources budgétées, notamment : i) les preuves de paiement des billets de voyage indiquant le nom du voyageur ainsi que les dates et destinations du voyage ii) les pièces signées de réception des paiements d'indemnités journalières par les voyageurs ; ou dans le cas des voyages du personnel du prestataire de services, merci de bien vouloir fournir les fiches de paie ou d'autres rapports internes pertinents qui permettant d'attester le paiement des indemnités journalières.

Appendice 2: Agents essentiels

Comme énoncé à la section 3.03 de l'annexe A, les personnes ci-après sont considérées comme les agents essentiels aux fins du présent Accord:

Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: préciser les noms du gestionnaire du projet et des agents techniques clés, leurs responsabilités au titre de l'Accord, leur expérience universitaire ou professionnelle et leur domaine d'expertise).

[Appendice : _____]

Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: endroit prévu pour les appendices supplémentaires qui pourraient être requis en fonction des clauses de votre Accord. Supprimer cette page si aucun appendice supplémentaire n'est nécessaire.

ANNEXE C AU PROTOCOLE D'ACCORD:
CONDITIONS SPÉCIALES ET DÉROGATIONS; CLAUSES SUPPLÉMENTAIRES

Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: supprimer tous les passages en italique et surlignés (y compris le présent paragraphe) et SOIT compléter comme il convient SOIT supprimer complètement tous les passages entre crochets ([ ]) avant d'envoyer le projet au prestataire pour examen ou signature finale. Supprimer le présent paragraphe avant la mise au point de la version finale.

En cas d'incompatibilité ou d'incohérence entre les clauses de l'Accord et ses annexes (y compris les Modalités et conditions générales figurant à l'annexe A), les dérogations ou conditions spéciales énoncées dans la présente annexe C priment.

Dérogations et conditions spéciales

Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: écrire
[Aucune]

OU, si des conditions spéciales ou des dérogations aux conditions standard de l'Accord ont été approuvées par CSLP et LEG, les énumérer ci-après:

[Insérer ici les dérogations approuvées, le cas échéant, et supprimer les crochets.]

Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: s'assurer de n'avoir fait qu'un seul de ces deux choix. Si des éléments sont cités plus haut, supprimer le mot «Aucune». Si le mot «Aucune» reste, il doit être le seul élément cité dans cette section.

*Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: si les services fournis au titre de l'Accord sont financés par la Commission européenne, il est **impératif** d'inclure la section qui suit, sans y apporter le moindre changement. En l'absence de financement de la Commission européenne, supprimer le présent paragraphe et tout le texte qui suit.*

[Conditions spéciales pour les projets financés par la CE]
Le texte de la section 3.02 de l'annexe A est remplacé entièrement par le texte suivant:
La FAO ne pourra être tenue responsable de quelque accident, maladie, perte ou dommage qui pourrait se produire durant la prestation de services, pas plus que des réclamations, exigences, poursuites ou jugements qui pourraient en découler, y compris en cas de préjudice subi par les membres du personnel du prestataire ou des tierces parties. Elle ne saurait non plus être tenue responsable de toute perte, détérioration ou destruction d'un bien appartenant à des tierces parties, qui pourrait résulter du travail du prestataire ou de l'exécution de cet Accord, ou y être liée. Par voie de conséquence, la FAO et la Commission européenne, collectivement ou séparément, n'examineront ni n'accepteront aucune demande d'indemnités à ce titre.

Le texte de la section 6.04 de l'annexe A est remplacé entièrement par le texte suivant:
Le prestataire s'assurera que les contrats éventuellement conclus avec des sous-traitants font obligation à ces derniers i) de conserver les documents et registres appropriés pour satisfaire aux exigences de la section 9.02 pendant sept ans après la résiliation ou l'expiration de l'Accord, ou pendant une éventuelle période plus longue précisée au prestataire, et ii) de donner à la FAO l'accès à tous les documents et sites liés aux services, y compris pendant la mise en œuvre des activités de terrain et après la période opérationnelle, aux fins d'examen et d'audit.

Le texte de la section 9.02 de l'annexe A est remplacé entièrement par le texte suivant:
Le prestataire tient des livres comptables fidèles et conserve les pièces justifiant l'utilisation des intrants et des fonds fournis en vertu du présent Accord, ainsi que tout autre document ou registre relatif aux services, pendant sept ans après la date de fin des services, ou pendant une éventuelle période plus longue notifiée par la FAO. À tout moment au cours de cette période, la FAO, la Commission européenne, une personne désignée par elles ou l'autorité de vérification compétente (bureau d'audit national, par exemple) pourront procéder de plein droit à l'examen ou à l'audit de l'un quelconque des aspects relatifs à l'Accord. Le prestataire apporte à ces examens ou vérifications sa coopération totale et diligente. Cette coopération comprend, de façon non exclusive, la disponibilité des membres du

personnel ou des agents qui connaissent le projet pour répondre aux questions et l'octroi, à la FAO, à la Commission européenne ou à toute autre personne désignée ou autorité compétente, d'un accès dans des conditions et à un horaire raisonnables aux locaux du prestataire ou aux autres sites utilisés pour l'archivage des documents et registres relatifs à l'Accord ou pour l'exécution des activités menées dans le cadre de cet Accord.

Les sections suivantes sont ajoutées à la fin de l'article XI, UTILISATION DU NOM, DE L'EMBLÈME OU DU SCEAU OFFICIEL, après la section 11.03.

Section 11.04 Le prestataire prend toutes les mesures appropriées pour assurer la visibilité du financement des services par l'Union européenne, notamment en apposant l'emblème européen (douze étoiles jaunes sur fond bleu). Dans les informations données à la presse et aux bénéficiaires des services, les supports publicitaires, les avis officiels et les rapports, il est précisé que les services ont été mis en œuvre «avec le financement de l'Union européenne». Ces mesures sont mises en œuvre conformément au Manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union européenne établi et publié par la Commission européenne. Cette clause ne s'applique pas si la publicité qui y est prévue est susceptible de mettre le personnel du prestataire en danger.
Section 11.05 Toutes les publications du prestataire se rapportant aux services, sous quelque forme et quelque support que ce soit, y compris l'internet, mentionnent la clause de non-responsabilité suivante ou une clause similaire. «Le présent document a été élaboré avec l'aide financière de l'Union européenne. Les opinions qui y sont exprimées ne doivent en aucun cas être considérées comme reflétant la position officielle de l'Union européenne.»
Section 11.06 Si des équipements, des véhicules ou des fournitures importantes sont achetés en lien avec les services fournis au titre du présent Accord au moyen de fonds de l'Union européenne, le prestataire le fait savoir de manière appropriée sur les équipements, véhicules ou fournitures importantes concernés, notamment en y apposant l'emblème de l'Union européenne (douze étoiles jaunes sur fond bleu). Ces exigences de visibilité restent d'application jusqu'à ce que les services aient été menés à bonne fin, selon l'avis de la FAO. Des modalités différentes pour la visibilité devraient être proposées et mises en œuvre dans les cas où le fait d'apposer l'emblème européen ou de faire connaître le financement est susceptible de mettre en péril les privilèges et immunités de la FAO ou du prestataire ou la sécurité du personnel ou des bénéficiaires des services.

Les sections suivantes sont ajoutées à la fin de l'article XVI, Clauses essentielles, après la section 16.06.

Section 16.07 NORMES ADDITIONNELLES DE L'UNION EUROPÉENNE.
Le prestataire défend le respect des droits de l'homme et respecte la législation applicable en matière environnementale, notamment les accords environnementaux multilatéraux, ainsi que les normes fondamentales en matière de travail arrêtées au niveau international. Il garantit une protection appropriée des données à caractère personnel conformément à ses propres règles et réglementations.

Clauses additionnelles
Instruction au fonctionnaire de la FAO responsable de l'Accord: écrire
[Aucune]

OU

[Énumérer les éventuelles clauses additionnelles pertinentes, telles que les clauses spéciales négociées entre le donateur et PSR, les garanties supplémentaires que vous souhaitez imposer à la remise des actifs ou biens durables de la FAO ou d'autres clauses qui ne sont pas déjà prévues dans l'Accord lui-même.]